



المستشار

تأسست عام 2006

أينما وجدت الثقة



(فلسفة القانون والمنطق القانوني)

الفرقه الثالثه



01277776870



المستشار (فرقه ثالثه)

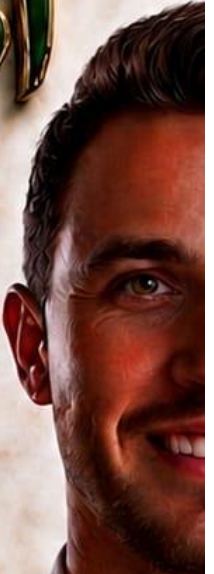
إدارة



د/ جمال عبد الناصر



د/ حسن أبو الفتوح



□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثالثة)

اسم المادة :- فلسفة القانون والمنطق القانوني

تاريخ الإمتحان :- السبت ١٣ / ٦ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

٦٠ سؤال (٣٠ صح وخطأ , ٣٠ اختيار من متعدد)

القسم الاول: الفلسفة

نبذة مختصرة يستعين بها الطالب في فهم الاسئلة

تعريف فلسفة القانون:

- ☞ هي مأخوذة من اللغة اليونانية بمعنى الحكمة. وهي تعني محبة الحكمة.
- ☞ **يلاحظ أن** الفيلسوف يعرف بأنه المحب للحكمة.
- ☞ **الفلسفة** هي علم الكليات.
- ☞ **الفلسفة** تناول بحث طبيعة الوجود والقوانين السائدة والصلات القائمة بين أعيان الموجودات وبين أسس السلوك والمعرفة.
- ☞ **الموضوعات التي تتناولها الفلسفة** ١] الوجود ٢] المعرفة ٣] العمل.
- ☞ موضوع الوجود والمعرفة يطلق عليها ما ليس بالفلسفة النظرية.
- ☞ الفلسفة النظرية تشمل فلسفة الأديان، فلسفة التاريخ، نظرية المعرفة، المنطق، علم النفس، علم الجمال.
- ☞ **موضوع العمل** يسمى بـ "الفلسفة العملية".
- ☞ الفلسفة العملية تشمل فلسفة الأخلاق، وفلسفة القانون.
- ☞ **مصطلح فلسفة القانون** هو مصطلح حديث نسبياً ويرجع إلى القرن التاسع عشر.
- ☞ تحتل دراسة فلسفة القانون في الوقت الحالي مكاناً مرموقاً في أوروبا وتحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة واليابان.
- ☞ **فلسفة القانون** هي الدراسة التي تتناول الأسس الأولية الكامنة فيما وراء الظاهرة القانونية، وتهدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فيه الأغايات الذهانية للإنسان.
- ☞ **فلسفة القانون** تعد وسيلة لدراسة البعد الميتافيزيقي للقانون.
- ☞ **فلسفة القانون** تتبع المنهج الكلي الشامل في البحث والاستقراء.
- ☞ **علم القانون** يدرس القانون في تطبيقاته الجزئية.
- ☞ **الفرق بين فلسفة القانون وعلم القانون**
- ☞ فلسفة القانون تنظر إلى القانون ككل واحد شامل.
- ☞ علم القانون ينظر إلى القانون كحالات جزئية خاصة.
- ☞ **يلاحظ أن** علم القانون قصر وعجز عن الكشف عن ماهية القانون لمفهومه الكلي الشامل.
- ☞ فلسفة القانون تدرس القانون في جوانبه العالمية وتواجهه العامة.
- ☞ **فلسفة القانون** لا تقتصر على بحث قانون وطن معين بل تمتد إلى ما هو مشترك بين الأنظمة القانونية المختلفة.
- ☞ **القانون** ليس مجرد ظاهرة وطنية بل هو ظاهرة إنسانية يمكن أن ينتقل من شعب إلى آخر ويتم استيعابه عن طريق التأقلم.

الموضوعات التي تتناولها فلسفة القانون:

- ☞ ١] أساس القانون ٢] غاية القانون ٣] منهج القانون
- ☞ هذه الموضوعات الثلاثة بالإضافة إلى تاريخ النظريات الفلسفية القانونية تُكوّن الهيكل العام لفلسفة القانون.
- ☞ **هي وثيقة الصلة ببعضها البعض.**
- ✓ تاريخ النظريات الفلسفية القانونية ليساعد على فهم أساس القانون.
- ✓ يبين أن الفكر القانوني يسير في طريق التقدم نحو تحقيقه غاية القانون.
- ☞ **المقصود بأساس القانون** هي ماهية القانون وجوهره وما يتكون منه.
- ☞ **المقصود بغاية القانون** الأهداف التي يتوخاها أو يجب أن يتوخاها القانون والتي تتمثل في مجموعة القيم التي تسعى إلى تحقيقها. وغاية القانون هي تحقيقه العدل.

- المقصود بالمنهج القانوني دراسة الترابط بين الأنظمة القانونية المختلفة وتحديد الهيكل العام للبناء القانوني بوجه عام، ودراسة نظريتي التفسير ودور القاضي بوجه خاص.
- ✓ التفكير الفلسفي في مجال القانون ليس لون من ألوان الترف أو الرياضة الذهنية بل هو ضرورة وواجب فهو يتعدى حدود الدراسة الوضعية.
 - ✓ التفكير الفلسفي لا يهتم بدراسة القانون لمجموعة من نصوصه الزائلة بل كظاهرة مرتبطة بالفكر الإنساني وبالحضارة الإنسانية ككل ومتطورة بتطورها.
 - ✓ فلسفة القانون تهدف إلى تحديد الغاية المثلى للقانون.

أهمية دراسة علم القانون:

- ١- تؤدي دراسة فلسفة القانون إلى الإرتقاء بمستوى التفكير القانوني وزيادة الإدراك بالمشكلات الأساسية والأسس الأولية للقانون.
- ٢- تحديد الأيديولوجية القانونية للمجتمع، تحدد طبيعة النظام القانوني القائم وأبعاده وأصوله الفكرية.
- ٣- تساعد على فهم القانون الوعي.
- ٤- أداة لتطوير القانون والنظم القانونية.

علاقة فلسفة القانون بالعلوم الأخرى:

١- علاقة فلسفة القانون بالفلسفة النظرية:

- هذه العلاقة ذات أهمية بالغة، ففلسفة القانون تواجه القانون في أسسه العامة وفكرته المجردة وهي في هذه المواجهة تضطر إلى جعل فلسفة القانون متسجمة ومنسقة مع تصور الكون والكائن بشكل عام.
- فلسفة القانون في حاجة إلى بحث عقلي وتأملي فهي بحاجة إلى نظرية فلسفية تنطلق منها وتستند إليها. فارتباط فلسفة القانون بالفلسفة النظرية عامة وبنظرية المعرفة بوجه خاص ارتباط واضح القوي.

٢- علاقة فلسفة القانون بعلم النفس:

- علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية وتقوم بين علم النفس وفلسفة القانون صلة قوية حيث يبحث كل منهما في النفس الإنسانية ووقائعها.

٣- علاقة فلسفة القانون بالأخلاق:

- هي علاقة متينة فدارسي القانون يجدوا أنفسهم محتكين على الدوام بالأخلاق احتكاكاً شديداً.

٤- علاقة فلسفة القانون بعلم الاجتماع:

- يعد علمي فلسفة القانون والاجتماع علمين مستقلين عن بعضهما.
- على الرغم من استقلال هذين إلا أن هناك صلة قوية تربط بينهما. حيث أن من ضمن الموضوعات التي تُعنى بها فلسفة القانون موضوع دراسة الظواهر الاجتماعية وهذا الموضوع يدخل في الوقت ذاته في نطاق علم الاجتماع وهنا تظهر الصلة الوثيقة بينهما.

٥- علاقة فلسفة القانون بعلم القانون:

- كلاً من فلسفة القانون وعلم القانون متصل بالآخر ومتعاون معه ومكمل له.

٦- علاقة فلسفة القانون بعلم السياسة:

- إن علم السياسة وفلسفة القانون يحتاج كل منهما إلى الآخر.
- فكل نظرية من نظريات فلسفة القانون تنعكس عليها نظرة صاحبها السياسية وتصوره للمثل الأعلى فيما يتعلق بشكل النظام السياسي للمجتمع.

الغايات الأيديولوجية للقانون المذهب الفردي

تعريف المذهب الفردي:

يُعد المذهب الفردي أهم المذاهب الفلسفية سواء من حيث قوته أو ذيوعه وهيمنته على النظريات المتعلقة بالغايات الأيديولوجية من القانون لفترات طويلة ولقد كان "لوك" أول من قدم فكرة نظامية عن هذا المذهب في نتائجه القانونية وهو أساس لفكرة العقد الاجتماعي.

أسس المذهب الفردي:

تقوم فلسفة المذهب الفردي على تقديس الفرد في مواجهة الجماعة بحيث يضيق نطاق تدخل القانون في حياة الفرد ويعتبر المذهب الفردي هو محور الفلسفة الفردية.

نتائج المذهب الفردي:

- 1- **أثر المذهب الفردي في المجال السياسي** ← للمذهب الفردي أثراً كبيراً في المجال السياسي تمثل في محاربة طغيان الدولة واستبدادها مما ترتب عليه ظهور الحريات السياسية وإطلاق الحريات السياسية وإطلاق الحريات الفردية في المجال السياسي وعدم تقييدها إلا في أضيق الحدود.
- 2- **أثر المذهب الفردي في المجال الاقتصادي** ← للمذهب الفردي أثره البارز في المجال الاقتصادي حيث ساعد على حرية المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية كما يؤدي إلى سيادة مذهب الإقتصاد الحر وما يترتب عليه من نتائج وإطلاق حرية التجارة وتداول الثروات طبقاً لقانون العرض والطلب.
- 3- **أثر المذهب الفردي في المجال القانوني** ← للمذهب الفردي تأثيراً هاماً في المجال القانوني

يتضح ذلك من عدة جوانب :

- 1) **جانب الأول :-** تبني هذا المذهب فكرة حرية التعاقد حيث إن الفرد نظراً لما يتمتع به من حرية يستطيع بإرادته الحرة المقدرة أن ينظم كل أموره.
- 2) **جانب الثاني :-** انعكس تبني المذهب الفردي على تعريف القانون باعتباره يعمل على تحقيق توافق الحريات الفردية وإقامة التوازن بينها حتى لا تصطدم بعضها إذا تركت وشأنها.
- 3) **جانب الثاني :-** كان لهذا المذهب أثره الواضح على حركة التقنيات في العصر الحديث حيث وضعت في ظله وتحت تأثير تعاليمه أغلب التقنيات التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر.

نقد المذهب الفردي:

يُحسب للمذهب الفردي تقديسه للحرية الفردية وتشجيعه للنشاط الفردي وإقراره مبدأ المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات.

إلا أنه ينسب إليه بعض العيوب والتي نلخصها في:

- 1- قصر المذهب الفردي وظيفة الدولة على حفظ الأمن والنظام داخل الدولة وخارجها.
- 2- فشل المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية.
- 3- رأى هذا المذهب أن المنافسة الحرة بين الأفراد تؤدي إلى صالح الجماعة.
- 4- اكتفى المذهب الفردي بإعطاء الحرية للأفراد، وموضوع الرأسمالية أدى إلى زيادة الأسعار.
- 5- وقف المذهب الفردي عند حد تقرير الحقوق والحريات من الناحية القانونية للأفراد كحرية التملك وحرية العمل.
- 6- عجز المذهب الفردي حماية حقوق الأفراد بسبب إعماله على فكرة المساواة القانونية.
- 7- أدى إعمال المذهب الفردي إلى تهميش دور القانون في المجتمع وتضييق نطاق المسؤولية المدنية.
- 8- وقع هذا المذهب في مغالطة تاريخية فالقانون الذي لا يوجد الحق بدونه لم ينشأ إلا داخل مجتمع.

المذهب الإجتماعي

أسس المذهب الاجتماعي:

١- قام المذهب الاجتماعي على أساس واقعي وليس على أساس ميتافيزيقي مثل المذهب الفردي. وظهر المذهب الاجتماعي في أشكال مختلفة وفي أكثر مدرسة من المدارس الفلسفية وإن كان أبرز تلك المدارس هي الاشتراكية والشيوعية والقومية.

٢- إن الغاية من القانون في ظل المذهب الاجتماعي هي تحقيق مصلحة الجماعة وسعادتها.

نتائج المذهب الاجتماعي:

- ١- أثر المذهب الاجتماعي في المجال السياسي: أدى اعتناق المذهب الاجتماعي إلى إعتبار الحريات العامة ليست مطلقة. ويوجد ارتباط وثيق بين الحرية والسلطة طبقاً للمذهب الاجتماعي فمفهوم الحرية في نظر هذا المذهب إنها ليست حقاً طبيعياً وإنما هي منحة من الجماعة.
- ٢- أثر المذهب الاجتماعي في المجال الاقتصادي: أدى إعتناق هذا المذهب إلى تدخل الدولة في كافة نواحي النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تملك الدولة لجميع وسائل الإنتاج وتشجيع القطاع العام وإحلال مبدأ الإقتصاد الموجه محل مبدأ الإقتصاد الحر وتدخل الدولة في ظل هذا المذهب لا يعني أن تمتد نشاطها لجميع الأعمال وإنما يقتصر هذا التدخل على تحقيق صالح الجماعة والأفراد. وتحديد العلاقة بين رب العمل والعمال
- ٣- أثر المذهب الاجتماعي في المجال القانوني: كثرت القواعد الآمرة وتقلص مبدأ سلطان الإدارة والحرية التعاقدية فالقانون في هذا المذهب يحمي الحقوق ما لم يكن إستعمالها يتعارض مع وظيفتها الاجتماعية كما انعكس المذهب الاجتماعي على جوهر القانون وغايته حيث تم التركيز على المعطيات الاجتماعية وإهمال ما عداها. وفي ظل المذهب الاجتماعي يسود نظام العدالة التوزيعية وليس العدالة التبادلية والعدالة التوزيعية لا تقوم على فكرة المساواة المطلقة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بل على أساس المساواة النسبية أو الواقعية ويكون مصدرها السلطة فهي تأتي من أعلى.

تقدير المذهب الاجتماعي:

وجه أنصار المذهب الفردي إلى المذهب الاجتماعي عدة انتقادات تتمثل في:

- ١- الانتقاد الأول :- يثق المذهب الاجتماعي ثقة مطلقة في قدرة الدولة على الإشراف على كل مرافق الحياة.
- ٢- الانتقاد الثاني:- أدت النظريات الاجتماعية وخاصة المتطرفة منها إلى طغيان واستبداد السلطة الجماعية سواء اكنت الطبقة أو الدولة.
- ٣- الانتقاد الثالث :- أدى المذهب الاجتماعي إلى اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الإقتصادية والاجتماعية بين الناس.
- ٤- الانتقاد الرابع :- تطرف المذهب الاجتماعي في تقديس الجماعة ويمكن أن يضحي بمصلحة الفرد.

القيم كغاية للقانون

العدالة كغاية للقانون:

تعتبر العدالة الغاية الأساسية التي يسعى القانون إلى تحقيقها فالقاعدة القانونية غير العادلة لا تصلح أن تكون قاعدة قانونية بل تعد من قبيل الأعمال المادية غير المشروعة وللعدالة جانبين يرتبطان أحدهما بالآخر برابطة لا انفصام لها الأول أخلاقي ويأتي من النظر إلى العدالة على أنها فضيلة من فضائل النفس البشرية، والثاني قانوني وينبع من كون الفرد عضواً في جماعة يرتبط بأفرادها بعلاقات وروابط مختلفة.

١- تعريف العدالة:

إن فكرة العدالة على الرغم من بساطتها لم يثبت مضمونها على حال واحد بل تقاذفتها الغايات المختلفة وتعتبر المدرسة الفيثاغورية هي أول مدرسة فكرية تتحدث عن العدالة كقيمة أساسية يجب على الدولة أن تلتزم بها وقد ربط "أفلاطون" بين العدالة والدولة عند عرضه مفهوماً مثالياً للدولة وقد استنبط "سقراط" من القواعد القانونية الجزئية التي تحكم علاقات الناس في المجتمع أصلاً عاماً تصدر عنه تلك القواعد جميعاً ألا وهو فكرة العدل.

٢- المفاهيم المختلفة للعدالة:

أ- المفهوم المطلق والمفهوم النسبي للعدالة:

العدالة بالنسبة للبعض لها مفهوم مطلق لا يتغير باختلاف الزمان أو المكان فهي قيمة عليا تشمل جميع القيم وبالنسبة للبعض الآخر فإن للعدالة مفهوم نسبي يختلف من مجتمع إلى آخر بل يختلف من طائفة إلى أخرى داخل المجتمع الواحد وفي الواقع إن الرأي الذي ينظر إلى العدالة باعتبارها قيمة اجتماعية وبالتالي ذات مفهوم نسبي هو الإتجاه الغالب حيث يؤيده الواقع التاريخي من ناحية وتقلب آراء الفلاسفة من ناحية أخرى.

ب- المفهوم العام والمفهوم الخاص للعدالة:

يعتبر الفيلسوف "أرسطو" أول من تناول فكرة العدالة بالدراسة الوافية. فالعدالة بالمفهوم العام فضيلة أخلاقية تُعد من ضمن مباحث علم الأخلاق والعدالة بالمفهوم العام ليست منبئة الصلة بالقانون أما العدالة بالمفهوم الخاص فهي فضيلة محددة تفيد إعطاء كل شخص حقه أو ما هو واجب له والعدالة بهذا المعنى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة المساواة فهي تفيد معنى المساواة والتناسب.

٣- أركان العدالة:

الركن الأول - المساواة وهي العنصر الأساسي أو الركن الجوهري للعدالة فالمساواة تعد ركيزة هامة لتحقيق العدالة في المجتمع حيث ارتبطت العدالة بمبدأ المساواة الذي يقضي بتطبيق القانون بالتساوي على جميع الحالات وعلى جميع الأفراد دون تفرقة أو محاباة.

الركن الثاني - العمومية وتعني أولاً أن المساواة التي تعد جوهر العدالة لا تكون مساواة للبعض فقط بالمساواة للجميع كما تعني العمومية أيضاً أن يتم تطبيق القواعد القانونية على الحالات المماثلة فالقاعدة لا تكون قاعدة ما لم تطبق على جميع الأشخاص أو الحالات التي تنضوي تحت حكمها.

أ- العدالة الشكلية:

المقصود بالعدالة الشكلية :- المساواة في المعاملة وفقاً للتصنيف الذي أعده القانون وطبقاً لهذا المفهوم

يقتصر دور القاضي على تطبيق القواعد نفسها على المراكز القانونية ذاتها فالعدالة هنا عدالة وضعية.

يتحدد مضمون العدالة الشكلية في ثلاث عناصر جوهرية يتمثل العنصر الأول في: وجود قواعد محددة

سلفاً توضح كيفية معاملة الأفراد في الحالات المطروحة والعنصر الثاني: يتمثل في أن تكون القواعد

عامة التطبيق. أما العنصر الثالث: فيتمثل في التطبيق النزيه للقواعد القانونية.

قد يترتب على هذا المعيار الشكلي للعدالة "مسح جوهر فكرة العدالة".

ب- العدالة التوزيعية:

المقصود بالعدالة التوزيعية :- التي تسود في علاقة الدولة بمواطنيها بشأن توزيع الأعباء والحقوق وتقوم

العدالة التوزيعية على أساس المساواة التناسبية وليس على أساس المساواة الحسابية كما هو الشأن في

العدالة الشكلية فهي مساواة في القيم تصنع كل فرد في المكان العادل حسب حاجته أو قدرته.

ج- العدالة التبادلية:

المقصود بالعدالة التبادلية :- العدالة التي تسيطر على العلاقات التي يجري بشأنها تبادل فيما بين الأفراد وتقوم

العدالة التبادلية على مبدأ المساواة الحسابية المطلقة بغض النظر عن صفات الأفراد واختلاف شخصياتهم

ومن الجدير بالذكر إن العدالة التبادلية هي الأساس الذي بنيت عليه أهم نظريات القانون مثل: نظرية

العقد، الإثراء بلا سبب، العمل غير المشروع.

د- العدالة التكليفية أو الإجتماعية:

المقصود بالعدالة التكليفية والاجتماعية :- العدالة التي تسود علاقات الأفراد بالجماعة ولكن من حيث وجوبه

على الأفراد للجماعة. فأساس العدالة الإجتماعية إذاً هو اعتبار الفرد جزءاً من كل الجماعة لا إعتباره كلاً

قائماً بذاته وهذه العدالة الإجتماعية هي الأساس المبرر للسلطة في الجماعة. وهي التي تبرر مطالبة الفرد

بأداء ضريبة الدم والتضحية بحياته في سبيل صالح المجموع



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

اسئلة فنية على القسم الأول



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
برج سما ١) الدور الأول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

✗	✓	العبارة	
	✓	الفلسفة هي علم الكليات.	(١)
	✓	تخلف الحكمة في بعض التطبيقات سببها استبعاد عملية القياس	(٢)
	✓	نلجأ إلى القياس عندما يكون لدينا واقعه لها حكم قانوني أو شرعي محدد وواقعة أخرى تخلوا من الحكم القانوني أو الشرعي	(٣)
✗		في عملية القياس تقوم بإنشاء قاعدة قانونية أو حكم شرعي	(٤)
✗	✓	الحكمة أو المصلحة مسألة نسبية ومتغيرة	(٥)
✗		يكفى التشابه بين واقعتين لتعدية حكم الواقعة الأصلية وتطبيقه على الواقعة المتشابهة	(٦)
	✓	العلة معيار منضبط	(٧)
✗		يلزم وجود تطابق بين الواقعتين محل عملية القياس	(٨)
✗		في عملية القياس تعتمد على واقعة حقيقية وأخرى مفترضة	(٩)
	✓	تدرب المسلمون على القياس في عهد النبي ﷺ	(١٠)
	✓	من الممكن وجود تشابه في واقعتين ومع ذلك يتعذر إجراء عملية القياس بينهما	(١١)
	✓	يطلق على السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية العلة	(١٢)
✗		لا يشترط في القياس قبالة الشيء المقيس عليه	(١٣)
✗		العلة هي مسألة نسبية ومتغيرة	(١٤)
✗		تصلح الحكمة في عملية القياس دائماً لتكون سبباً منطقياً للانتقال حكم الأصل إلى الفرع	(١٥)
	✓	غاية المنطق القانوني هو الانتقال من السبب إلى النتيجة	(١٦)
	✓	الاستدلال يعني تقديم الدليل والتبرير البرهاني على وجود الشيء	(١٧)
	✓	المنطق هو علم الاستدلال	(١٨)
	✓	يتطلب المنطق القانوني أن يكون المعيار أو المقياس قابلاً للملاحظة المادية	(١٩)
	✓	العدالة تأتي أن تكون الجريمة واحدة بينما تختلف عقوباتها من فرد إلى آخر	(٢٠)
	✓	ليس المقصود بالتناسب بين العقوبة والجريمة تحقيق المساواة العددية بين العقوبات التي يتم النص عليها	(٢١)
	✓	تشديد العقوبة ليس هدفاً في ذاته بل أداة منطقية يستعملها المشرع لتحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة	(٢٢)
	✓	من المنطقي أن تشدد العقاب كلما تسببت الجريمة في ضرر أكبر أو تنطوي على خطورة إجرامية أشد	(٢٣)
	✓	عملية التكييف القانوني هي عملية مركبة يستعين فيها القانوني بالقياس	(٢٤)
	✓	عملية التكييف القانوني لا تكتمل في بعض الحالات على الرغم من وجود نفس العلة في القاعدة القانونية وفي الواقعة الحادثة	(٢٥)
	✓	قد يقوم المحامي بعملية قياس كاملة وصحيحة ومع ذلك يظل التكييف القانوني للواقعة قاصراً	(٢٦)
	✓	في عملية القياس لا تقوم بإنشاء قاعدة قانونية أو حكماً شرعياً في الأصل	(٢٧)
	✓	في القياس تنقل حكم الواقعة الأصلية إلى الواقعة المتشابهة	(٢٨)
	✓	القياس مظهر للحكم لا مثبت له	(٢٩)

❌		وجود تشابه بين الواقعتين كاف وحدة لاستعارة حكم الواقعة الاصلية وتطبيقه على الواقعة المشابهة	(٣٠)
	✅	عملية القياس تتم بين واقعتين في الحقيقة ولا نفترض حصول الواقعتين او احدهما	(٣١)
	✅	عملية القياس تبدأ من الواقع وتنتهي في الواقع	(٣٢)
	✅	يدخل القياس ضمن الأدلة العقلية	(٣٣)
❌		يدخل القياس ضمن الأدلة النقلية	(٣٤)
❌		لا يوجد فرق بين حكمه القاعدة وعلة القاعدة	(٣٥)
	✅	الحكمة هي المصلحة من القاعدة القانونية او الحكم الشرعي	(٣٦)
	✅	العلة هي السبب او الباعث على وضع القاعدة القانونية او الحكم الشرعي	(٣٧)
	✅	العلة من الحكم تتفوق على الحكمة من الحكم	(٣٨)
❌		الحكمة وصف ظاهر منضبط	(٣٩)
❌		الحكمة من القاعدة تتفوق على علة القاعدة	(٤٠)
	✅	وجود العلة مظنة لتحقيق الحكمة	(٤١)
	✅	اتخاذ العلة مناهجا للحكم تبررة اعتبارات المنطق والعدالة	(٤٢)
	✅	الحكم يدور مع علة	(٤٣)
	✅	اتخاذ العلة أساسا للقياس يضمن تطبيق الواجبات القانونية او التكاليف الشرعية واستقرار المعاملات المدنية والاحكام القضائية	(٤٤)
	✅	العبرة في تطبيق القاعدة القانونية او الحكم الشرعي هو وجود العلة من القاعدة او الحكم حتى لو تخلفت الحكمة منه	(٤٥)
	✅	كان الخليفة عمر بن الخطاب شديدا في تطبيقه للقياس وعلاقته بالعدالة	(٤٦)
	✅	قد نكون امام واقعتين متشابهتين تتوافر فيهما علة الحكم ومع ذلك تأتي العدالة قبول نتيجة القياس بسبب عدم وجود الحكمة او المصلحة من القاعدة	(٤٧)
❌		تتفق فلسفة القانون مع علم القانون في المصالح التي يحميها كلا منهما	(٤٨)
	✅	علم القانون ينظر إلى القانون في حالات جزئية فقط	(٤٩)
❌		فلسفة القانون تنظر إلى القانون في حالات جزئية فقط	(٥٠)
	✅	يهتم علم القانون بدراسة قانون معين لشعب معين في وقت معين	(٥١)
	✅	يعجز علم القانون عن الكشف عن ماهية القانون بمفهوم الكلي شامل	(٥٢)
	✅	تتمثل غاية القانون في مجموعه القيم التي يسعى الي تحقيقها القانون	(٥٣)
	✅	يعد تفكير الفيلسوف في مجال القانون ضرورة واجبه	(٥٤)
❌		دراسة فلسفة القانون أقل اهمية من دراسته علم القانون	(٥٥)
	✅	دراسة فلسفة القانون تخلق روح النقد في القانون	(٥٦)
	✅	دراسة فلسفة القانون المزايا والعيوب للقانون السائد	(٥٧)
❌		لا يوجد ارتباط بين علم النفس وفلسفته القانون	(٥٨)
	✅	كل نظام قانوني وضعي له نظام موازي من القواعد الخلقية	(٥٩)
	✅	يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية والوقائع الاجتماعية كما هي لا يعالجها	(٦٠)

✓	تعد فلسفه القانون من الدراسات الهادفة الموجهه	(٦١)
✗	علم الاجتماع من الدراسات الهادفة الموجهه	(٦٢)
✓	فلسفه القانون لها نظام خاص لا يشاركها فيه علم القانون	(٦٣)
✗	يتميز إطار علم القانون بأنه كلي عام	(٦٤)
✗	ينتج عن علم القانون طابع شكلي أساسي	(٦٥)
✓	كلما زادت الغايه أو لم يتضح الرويه من الغايه سيطرت العواطف	(٦٦)
✗	يتفق مفهوم مصلحه الفرد والجماعه في كلا من المذهب الفردي والمذهب الجماعي	(٦٧)
✓	كل من المذهب الفردي والمذهب الجماعي يتفقوا في تحقيق المصلحه	(٦٨)
✓	أثبتت التجارب عن عجز المذهب الفردي عن تحقيق الحريه الحقيقيه للمواطنين	(٦٩)
✓	ترتب علي المذهب الفردي قيام الرأسماليه	(٧٠)
✓	الفلسفه التي تبناه المذهب الفردي تتضمن تدخل الأسس الديمقراطيّه	(٧١)
✓	تختلف غايات القانون من مجتمع الي اخر	(٧٢)
✓	تختلف غايات القانون من زمن الي زمن اخر في نفس المجتمع	(٧٣)
✓	تعتبر العدالة والأمن القانون والخير العام قيم موجوده في جميع الأسس القانونيه	(٧٤)
✗	يوجد تناقض بين قيم العدالة والأمن والخير العام	(٧٥)
✗	أن القيم الثلاثه عداله . امن . خير عام . علي درجه واحده من الاهميه	(٧٦)
✗	من خلال العدالة يعرف الفرد حقوقه وما عليه من واجبات	(٧٧)
✓	بدون عداله ينقلب المجتمع الي فوضى	(٧٨)
✓	اهتم الحكماء والفلاسفة بالعداله منذ القدم	(٧٩)
✓	القاعده القانونيه الغير عداله تعد من قسور الأعمال الغير مشروعه	(٨٠)
✗	اتفق الفلاسفه والحكماء علي تحديد مفهوم العدالة	(٨١)
✗	بسبب ارتباط العدالة بالأخلاق نتيجه ذلك كان من السهل علي الفلاسفه وضع تعريف واحد للعداله	(٨٢)
✗	الأمن القانوني يؤدي إلي مثاليه توقع النتائج الحسنه	(٨٣)
✓	من وسائل تحقيق الأمن القانوني توسيع نطاق القواعد الامره	(٨٤)
✓	اعلاء قيمه الأمن القانوني يقتضي حصر السلطه التقديرية للقاضي في اضييق الحدود	(٨٥)
✗	الصياغه التشريعيه الجديده تكون غامضه	(٨٦)
✓	تعد من محتويات روح العدالة المساواه	(٨٧)
✓	لم يتم احترام المساواه الا بوجود العدالة مطلقا	(٨٨)
✓	يوجد اختلاف بين انواع العدالة	(٨٩)
✗	عرف المنطق بأنه علي الاستنباط	(٩٠)
✓	الاستدلال أوسع نطاق من الاستنباط في مجال المنطق القانوني	(٩١)
✓	معني الاستدلال هو أن تقدم الدليل المقام علي وجود الشي	(٩٢)
✓	مفهوم الشرعيه الجنائيه هو ان لا جريمه ولا عقوبه الابنص تشريعي	(٩٣)

✓	يكون من العدالة أحيانا أن يحدث التميز في العقاب عن نفس الجريمة وذلك بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة	(٩٤)
✗	المقصود بالتناسب بين العقوبة والجريمة تحقيق المساواة الحسابية بين العقوبات ينص عليها في خصوص نفس الجريمة	(٩٥)
✓	الإنسان الفرد هو محور الوجود ومن ثم فهو غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع.	(٩٦)
✓	الإنسان طبقا للمذهب الفردي سابق في وجوده على المجتمع وهو الذي أوجد المجتمع لمصلحته.	(٩٧)
✓	تقتصر وظيفة الدولة على حفظ الأمن في الداخل والخارج.	(٩٨)
✓	اعتمد المذهب الفردي على مذهب القانون الطبيعي الذي وجد عند الإغريق والرومان.	(٩٩)
✓	العلاقة بين الفرد والمجتمع تقوم على أساس تعاقدية.	(١٠٠)
✓	كان للمذهب الفردي أثرا كبيرا في المجال السياسي تمثل في محاربة طغيان الدولة واستبدادها.	(١٠١)
✓	كان للمذهب الفردي أثره البارز في المجال الإقتصادي حيث ساعد على حرية المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية.	(١٠٢)
✓	في ظل المذهب الفردي يبحث كل فرد عن أفضل وسيلة لاستثمار أمواله.	(١٠٣)
✗	لا يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة مذهب الاقتصاد الحر.	(١٠٤)
✓	تحمس الفرديون في نطاق الاقتصاد لنظام المنافسة الحرة واعتبروه المحرك الأول والأقوى للإقتصاد البشري كله.	(١٠٥)
✓	يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة مذهب الإقتصاد الحر وما يترتب عليه من نتائج وإطلاق حرية التجارة وتداول الثروات طبقا لقانون العرض والطلب.	(١٠٦)
✓	كان للمذهب الفردي تأثيرا هاما في المجال القانوني.	(١٠٧)
✓	تبنى المذهب الفردي فكرة "حرية التعاقد".	(١٠٨)
✓	ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بأن العقد أي توافق الإرادتين هو الأساس الذي تقوم عليه سائر العلاقات القانونية.	(١٠٩)
✓	ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بأن خير القوانين وأكثرها عدالة هو القانون الذي تلقاه الناس بالقبول.	(١١٠)
✓	المثل الأعلى لأنصار المذهب الفردي هو "عدالة التبادل".	(١١١)
✓	عدالة التبادل هي العدالة التي تزن الأرباح والخسائر في عمليات التبادل.	(١١٢)
✓	عدالة التبادل هي عدالة عشرية لا تقيم ورنا لصفات الأفراد واختلاف شخصياتهم وكفاءاتهم.	(١١٣)
✓	قصر المذهب الفردي وظيفة الدولة على حفظ الأمن والنظام داخل الدولة وخارجها وحرم عليها التدخل في النظام الإقتصادي والإجتماعي.	(١١٤)
✓	فشل المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية.	(١١٥)
✗	نجح المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية.	(١١٦)
✓	ترتب على مبدأ المساواة القانونية بين الأفراد دون المساواة الحقيقية إلى قيام الرأسمالية الكبيرة وسيطرتها على مقاليد الحكم في الدولة.	(١١٧)
✓	الحرية الإقتصادية أدت إلى نشوء كثير من المؤسسات ذات القوة الإقتصادية الكبيرة التي استطاعت بتضامنها الحد من المنافسة الحرة والجنوح إلى الإحتكار.	(١١٨)
✓	اكتفى المذهب الفردي بإعطاء الحرية للأفراد وحرم تكوين الجمعيات التي تمثل مصالح بعض الهيئات.	(١١٩)
✗	نجح المذهب الفردي في ضمان الأعمال الفعلية لحقوق الأفراد.	(١٢٠)
✓	عجز المذهب الفردي عن حماية حقوق الأفراد.	(١٢١)

✓	عجز المذهب الفردي عن ضمان الأعمال الفعلية لحقوق الأفراد	١٢٢
✓	أدى أعمال المذهب الفردي إلى تهميش دور القانون في المجتمع.	١٢٣
✗	كلما انتشر المذهب الفردي زادت دائرة القواعد الآمرة وحلت القواعد المكملية.	١٢٤
✓	أدى المذهب الفردي تضيق نطاق المسؤولية المدنية.	١٢٥
✓	يُقصد بالعدالة التكميلية أو الإجتماعية العدالة التي تسود علاقات الأفراد بالجماعة.	١٢٦
✓	أساس العدالة الإجتماعية هو اعتبار الفرد جزءاً من كل الجماعة لا اعتباره كلاً قائماً بذاته.	١٢٧
✗	يقصد بالصالح العام صالح فرد من الأفراد أو فريق أو طائفة من الأفراد.	١٢٨
✓	يقصد بالصالح العام صالح الجماعة ككل.	١٢٩
✓	العدالة الإجتماعية هي العدالة الواجبة لكل على الجزء.	١٣٠
✓	العدالة الإجتماعية هي التي تبرر مطالبة الفرد بأداء ضريبة الدم والتضحية بحياته في سبيل صالح المجموع.	١٣١
✓	العدالة الإجتماعية تلزم الفرد بالمساهمة في تدعيم كيان الجماعة بأداء ما يقتضيه الصالح العام من ضرائب مالية.	١٣٢
✓	العدالة الإجتماعية هي التي تبرر المطالبة بعقاب السارق حتى ولو ورد الشيء المسروق إلى صاحبه.	١٣٣
✗	أجمع الفقهاء والفلاسفة على تعريفها وحدداً يعد محكماً جامعاً مانعاً لمفهوم العدل.	١٣٤
✓	اتفق الفقهاء على أن العدل يعد إحدى الفضائل الإلهية المودعة لدى البشر.	١٣٥

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

السؤال	م
١- إن لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة:	أ) العربية ب) الفرنسية ج) اليونانية د) اللاتينية
٢- قد شاع استخدام لفظ فلسفة منذ القرن:	أ) الثالث قبل الميلاد ب) السادس قبل الميلاد ج) الرابع قبل الميلاد د) السابع قبل الميلاد
٣- هي علم الكليات؟	أ) المعرفة ب) الفلسفة ج) المنطق د) المنطق
٤- الدراسة لايت تتناول الأسس الأولية الكامنة فيما وراء الظاهرة القانونية وتهدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فيه الغايات النهائية للإنسان:	أ) فلسفة القانون ب) المعرفة ج) العدالة د) المنطق
٥- يقصد به دراسة الترابط بين الأنظمة القانونية المختلفة وبوجه عام تحديد الهيكل العام للبناء القانوني وبوجه خاص دراسة نظريتي التفسير ودور القاضي.	أ) المنهج القانوني ب) المنهج الاستقرائي ج) المنهج الاستنباطي د) المنهج التفسيري
٦- يبحث في الظواهر الإجتماعية ويقف عند حد الوصف والتقرير:	أ) علم النفس ب) علم الاجتماع ج) المنطق د) المعرفة

٧-	يعد إطار فلسفة القانون :	(A) كلي فقط	(B) عام فقط	(C) مجرد فقط	(D) كلي عام مجرد
٨-	يُعد إطار علم القانون :	(A) عام	(B) جزئي عام	(C) جزئي خاص	(D) جزئي
٩-	يُعد القانون ظاهرة :	(A) وطنية	(B) إنسانية	(C) وطنية وإنسانية معاً	(D) لا شيء مما سبق
١٠-	علم القانون هو علم :	(A) ما هو كائن	(B) ما يجب أن يكون	(C) ما لا يجب أن يكون	(D) منهجي
١١-	فلسفة القانون هي علم :	(A) ما هو كائن	(B) ما يجب أن يكون	(C) منهجي	(D) ما لا يجب أن يكون
١٢-	موضوعها يتمثل في البحث عن الأسس البعيدة للقانون وتفسيراته المختلفة :	(A) علم القانون	(B) فلسفة القانون	(C) علم السياسة	(D) علم النفس
١٣-	موضوعه جزئي محدد بالزمان والمكان :	(A) فلسفة القانون	(B) علم القانون	(C) علم الاجتماع	(D) المنطق
١٤-	يغلب على فلسفة القانون الطابع :	(A) الموضوعي	(B) الشخصي الذاتي	(C) الأخلاقي	(D) السياسي
١٥-	علم القانون يغلب عليه الطابع :	(A) السياسي	(B) الموضوعي	(C) الأخلاقي	(D) السياسي
١٦-	فلسفة القانون في حقيقتها وجوهرها عبارة عن مذاهب :	(A) شخصية	(B) شكلية	(C) موضوعية	(D) تقليدية
١٧-	تُعد تطبيقاً للفلسفة المادية التاريخية والجدلية :	(A) القوانين النازية	(B) القوانين الاشتراكية	(C) القوانين التقليدية	(D) المعرفة
١٨-	ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية يسعى إليها :	(A) القانون	(B) المنطق	(C) فلسفة القانون	(D) العدالة
١٩-	الغايات الأيديولوجية للقانون تتمثل في :	(A) مذهب واحد	(B) مذاهبين	(C) ثلاث مذاهب	(D) أربعة مذاهب
٢٠-	يُعد أهم المذاهب الفلسفية سواء من حيث قوته أو من حيث ذبوعه وهيئته على النظريات المتعلقة بالغاية الأيديولوجية من القانون :	(A) المذهب الجماعي	(B) المذهب الفردي	(C) المذهب السياسي	(D) المذهب الإقتصادي
٢١-	كان أول من قدم فكرة نظامية عن المذهب الفردي في نتائجه القانونية :	(A) روسو	(B) فيشته	(C) كانط	(D) لوك

٢٢	تقوم فلسفة المذهب على تقديس الفرد في مواجهة الجماعة :	(A) الجماعي	(B) الفردي	(C) الإقتصادي	(D) السياسي
٢٣	هو مصلحة شخصية يحميها القانون :	(A) المنطق	(B) الحق	(C) المذهب الفردي	(D) المذهب الجماعي
٢٤	أعتمد على مذهب القانون الطبيعي الذي وجد عند الإغريق والرومان :	(A) المذهب الجماعي	(B) المذهب الفردي	(C) المذهب الحر	(D) المذهب السياسي
٢٥	كان للمذهب الفردي أثراً كبيراً في المجال السياسي تمثل في :	(A) تشجيع المبادرة الفردية	(B) محاربة طغيان الدولة واستبدادها	(C) حرية التعاقد	(D) حرية المنافسة
٢٦	كان للمذهب الفردي أثراً بارزاً في المجال الإقتصادي تمثل في :	(A) محاربة طغيان الدولة واستبدادها	(B) حرية المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية		
٢٧	يؤدي إلى سيادة مذهب الإقتصاد الحر وما يترتب عليه من نتائج وإطلاق حرية التجارة وتداول الشركات طبقاً لقانون العرض والطلب :	(A) المذهب الجماعي	(B) المذهب الفردي	(C) المذهب الحر	(D) المذهب السياسي
٢٨	هي مبدأ القانون وأساسه والغاية التي يسعى إليها وينتهي عندها :	(A) الإرادة المقيدة	(B) الإرادة الحرة	(C) المنافسة	(D) العدالة المقيدة
٢٩	تبنى المذهب حرية التعاقد :	(A) الجماعي	(B) الفردي	(C) الحر	(D) الجماعي المقيد
٣٠	أدى إلى فصل النظام السياسي عن النظام الإقتصادي :	(A) المذهب الحر	(B) المذهب الإقتصادي	(C) المذهب الإقتصادي	(D) المذهب الفردي
٣١	قام على توسيع دور الدولة في المجتمع وتقليص دور الفرد :	(A) المذهب الفردي	(B) المذهب الاجتماعي	(C) المذهب السياسي	
٣٢	قام على أساس واقعي وليس على أساس ميتافيزيقي :	(A) المذهب الفردي	(B) المذهب الاجتماعي	(C) المذهب الشخصي	
٣٣	ظهر منذ نهاية القرن التاسع عشر في أشكال مختلفة وفي أكثر من مدرسة من المدارس الفلسفية :	(A) المذهب الفردي	(B) المذهب الاجتماعي	(C) المذهب السياسي	
٣٤	كان لظهور المذهب الاجتماعي أثره في المجال :	(A) السياسي	(B) الإقتصادي	(C) القانوني	(D) كل ما سبق
٣٥	أدى اعتناق المذهب الاجتماعي إلى اعتبار الحريات العامة :	(A) مطلقة	(B) ليست مطلقة	(C) مقننة	

٣٦	يوجد ارتباط وثيق بين الحرية والسلطة طبقاً :	(A) للمذهب الفردي (B) للمذهب الاجتماعي (C) للمذهب السياسي (D) للمذهب الحر
٣٧	ينظر إلى الحقوق والحريات على إنها رخص وإمكانات تمنحها الدولة للأفراد في ظل الإعراف لها بسلطات شاملة في مواجهتهم :	(A) المذهب الفردي (B) المذهب الاجتماعي (C) المذهب الحر
٣٨	قام المذهب الاجتماعي على تحطيم حواجز الدولة :	(A) المتدخلة (B) الحارسة (C) غير ذلك
٣٩	اعتنقت الدولة فكرة الإقتصاد الموجه في ظل :	(A) المذهب الفردي (B) المذهب الاجتماعي (C) المذهب السياسي
٤٠	يسود نظام العدالة التوزيعية وليس العدالة التبادلية في ظل :	(A) المذهب الفردي (B) المذهب الاجتماعي (C) المذهب السياسي
٤١	يسود نظام العدالة التبادلية في ظل :	(A) المذهب الاجتماعي (B) المذهب الحر (C) المذهب الفردي
٤٢	لا تقوم على فكرة المساواة المطلقة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بل على أساس المساواة النسبية أو الواقعية :	(A) العدالة التبادلية (B) العدالة التوزيعية (C) غير ذلك
٤٣	المبدأ الذي يحكم العلاقة بين الأفراد في ظل المذهب الاجتماعي هو :	(A) مبدأ التدرج (B) مبدأ الحريات (C) مبدأ المساواة
٤٤	العدالة التوزيعية مصدرها :	(A) الشعب (B) الإقليم (C) السلطة
٤٥	تتحقق بطريقة تلقائية بين الأفراد عن طريق قانون السوق ودور الدولة فيها ، ونسبي يقتصر على الإعراف بالقانون وتوقيع الجزاء :	(A) العدالة التوزيعية (B) العدالة التبادلية (C) العدالة النسبية
٤٦	العدالة التبادلية دور الدولة فيها :	(A) إيجابي (B) سلبي (C) نسبي
٤٧	دور الدولة في العدالة التوزيعية :	(A) سلبي (B) إيجابي (C) نسبي
٤٨	أدى إلى إهتمام الدولة بتحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية بين الناس :	(A) المذهب الفردي (B) المذهب السياسي (C) المذهب الاجتماعي
٤٩	عبارة عن أهداف تدعو الأفراد إلى التحرك نحوها ومثل عليها ومعايير للسلوك في حد ذاته :	(A) القيم (B) القانون (C) المساواة
٥٠	ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية معينة تمثل القوة المخالفة له والإطار الذي يتحدد على ضوءه مجال تطبيقه وكيفية تفسيره :	(A) القيم (B) القانون (C) الدستور
٥١	الفقه المعاصر قد استقر على قيم ثلاث كغاية مثالية للقانون منها :	(A) العدالة (B) الأمن القومي (C) الخير العام (D) كل ما سبق

٥٢	يُعدان من أهم ركائز الخير العام :	Ⓐ العدالة والقانون	Ⓑ العدالة والقيم	Ⓒ العدالة والأمن
٥٣	المذاهب الشككية تبنت :	Ⓐ الخير العام	Ⓑ العدالة	Ⓒ الأمن القومي
٥٤	المذاهب المثالية تبنت :	Ⓐ الخير العام	Ⓑ العدالة	Ⓒ الأمن القومي
٥٥	المذاهب الواقعية تبنت :	Ⓐ الخير العام	Ⓑ العدالة	Ⓒ الأمن القومي
٥٦	العدالة تُمثل فضيلة :	Ⓐ اجتماعية	Ⓑ سياسية	Ⓒ أخلاقية
٥٧	هي الضمان الأكيد لاستمرار العيش في جماعة وعليها تقومعاملات والعلاقات بين الأفراد والجماعات :	Ⓐ العدالة	Ⓑ القيم	Ⓒ المبادئ
٥٨	أول من تعرض لبحث فكرة العدالة في محاولة للوصول إلى تحديد مضمونها والأساس الذي تقوم عليه والعلاقة بينها وبين القوانين الوضعية المطبقة في الدولة :	Ⓐ فلاسفة الرومان	Ⓑ فلاسفة الإغريق	Ⓒ فلاسفة الروم
٥٩	للعدالة جانبين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة لا انفصال لها منها :	Ⓐ أخلاقي	Ⓑ قانوني	Ⓒ أخلاقي وقانوني
٦٠	الغاية الأكثر عمومية التي يهدف القانون إلى تحقيقها :	Ⓐ العدالة	Ⓑ القيم	Ⓒ المبادئ
٦١	أول مدرسة تتحدث عن العدالة كقيمة أساسية يجب على الدولة أن تنظم بها :	Ⓐ المدرسة الفيثاغورية	Ⓑ المدرسة اليكسبكية	Ⓒ المدرسة الإغريقية
٦٢	استنبط من القواعد القانونية الجزئية التي تحكم علاقات الناس في المجتمع أصلاً عاماً تصدر عنه تلك القواعد جميعها ألا وهو فكرة العدل :	Ⓐ أفلاطون	Ⓑ سقراط	Ⓒ أرسطو
٦٣	ذهب إلى القول بوجود قواعد مثالية للعدل يلزمها الإنسان بقله وتكون أساساً عاماً لما عداها من قوانين متبعاً بذلك المذهب العقلي المثالي في القانون :	Ⓐ أفلاطون	Ⓑ سقراط	Ⓒ أرسطو
٦٤	هو علاقة حسابية أو مساواة بين الأعداد :	Ⓐ القانون	Ⓑ العدل	Ⓒ القيم
٦٥	أول من تناول فكرة العدالة بالدراسة الوافية :	Ⓐ أفلاطون	Ⓑ أرسطو	Ⓒ سقراط
٦٦	ميز بين العدالة بالمفهوم العام والعدالة بالمفهوم الخاص :	Ⓐ أفلاطون	Ⓑ سقراط	Ⓒ أرسطو
٦٧	العدالة بالمفهوم العام فضيلة :	Ⓐ محددة	Ⓑ أخلاقية	Ⓒ نسبية

٦٨	فضيلة محددة تفيد إعطاء كل شخص حقه أو ما هو واجب له : (A) العدالة بالمفهوم العام (B) العدالة بالمفهوم الخاص (C) العدالة بالمفهوم المطلق
٦٩	القانون يكون عادلاً إذا كان يعطي لكل شخص حقه وفقاً لمبدأ : (A) المساواة فقط (B) التناسب فقط (C) المساواة والتناسب
٧٠	تقوم العدالة على ركنين أساسيين هما : (A) المساواة والتناسب (B) المساواة والعمومية (C) التناسب والعمومية
٧١	العنصر الأساسي أو الركن الجوهري للعدالة : (A) العمومية (B) المساواة (C) التناسب
٧٢	هي التعبير الواقعي عن الفكرة المجردة للعدالة : (A) المساواة (B) العمومية (C) التناسب
٧٣	تعني أن يتم تطبيق القواعد القانونية على الحالات المتماثلة : (A) التناسب (B) المساواة (C) العمومية
٧٤	المساواة في المعاملة وفقاً للتصنيف الذي أعده القانون يقصد به : (A) العدالة التوزيعية (B) العدالة التكميلية أو الاجتماعية (C) العدالة الشكلية
٧٥	يقتصر دور القاضي على تطبيق القواعد نفسها على المراكز القانونية ذاتها في : (A) العدالة التوزيعية (B) العدالة الشكلية (C) العدالة الاجتماعية
٧٦	يتحدد مضمون العدالة الشكلية في ثلاث عناصر جوهرية منها : (A) وجود قواعد محددة سلفاً (B) أن تكون القواعد عامة التطبيق (C) التطبيق النزيه للقواعد القانونية (D) كل ما سبق
٧٧	يؤدي إلى مسخ فكرة العدالة وجوهرها : (A) المعيار الموضوعي للعدالة (B) المعيار الشكلي للعدالة (C) المعيار النسبي للعدالة
٧٨	العدالة طبقاً للقانون عدالة : (A) مرنة (B) غير متغيرة (C) جامدة
٧٩	العدالة التي تسود في علاقة الدولة بواطنيها بشأن توزيع الثروة والحقوق : (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التوزيعية (C) العدالة التبادلية
٨٠	تقوم على أساس المساواة التناسبية وليس على أساس المساواة الحسابية : (A) العدالة التكميلية أو الاجتماعية (B) العدالة التوزيعية (C) العدالة بالمفهوم العام
٨١	تجد مجالاً واسعاً لها في نطاق توزيع الضرائب وشغل الوظائف : (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التوزيعية (C) العدالة الاجتماعية
٨٢	لا توجد مساواة حسابية في فرض الضرائب وإنما يوجد تناسب بين ما يحصل عليه الفرد من دخل وما يفرض عليه من ضرائب وهو ما يطلق عليه : (A) الضرائب التناسبية (B) الضرائب التنازلية (C) الضرائب التصاعدية
٨٣	تفسر أسباب اختلاف الأجور والمرتبات : (A) العدالة الشكلية (B) العدالة الاجتماعية (C) العدالة التوزيعية
٨٤	العدالة التي تسيطر على العلاقات التي يجري بشأنها تبادل فيما بين الأفراد : (A) العدالة التبادلية (B) العدالة الشكلية (C) العدالة التوزيعية
٨٥	تقوم على مبدأ المساواة الحسابية المطلقة بغض النظر عن صفات الأفراد واختلاف شخصياتهم : (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التوزيعية (C) العدالة التبادلية

٨٦	هي الأساس الذي بنيت عليه أهم نظريات القانون كنظرية العقد والإثراء بلا سبب والعمل غير المشروع: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التبادلية (C) العدالة التوزيعية
٨٧	لا توجد مسألة في نظرية الالتزام لا يمكن ردها إلى فكرة العدالة: (A) الشكلية (B) التوزيعية (C) التبادلية
٨٨	كل العلاقات بين الأفراد ينبغي أن تكون في إطار العدالة: (A) التبادلية (B) الشكلية (C) التوزيعية
٨٩	العدالة التبادلية تكمل العدالة: (A) التوزيعية (B) الشكلية (C) الإجتماعية
٩٠	تنظم الأوضاع التي تترتب على العلاقات القائمة بين الأفراد في المجتمع: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التبادلية (C) العدالة التكليفية أو الإجتماعية
٩١	لا تظهر فائدة العدالة التبادلية إلا بعد تحقق العدالة: (A) الشكلية (B) التوزيعية (C) الإجتماعية
٩٢	أي خلل في الذمم المالية يكون موضوعه التوزيع الذي تم طبقاً لقواعد العدالة التوزيعية يتم إزالته عن طريق: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التكليفية أو الإجتماعية (C) العدالة التبادلية
٩٣	العدالة التي تسود علاقات الأفراد بالجماعة: (A) العدالة التكليفية أو الاجتماعية (B) العدالة الشكلية (C) العدالة التبادلية
٩٤	اعتبار الفرد جزءاً من كل الجماعة لا إعتباره كلاً قائماً بذاته أساس: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التكليفية أو الاجتماعية (C) العدالة التبادلية
٩٥	هي العدالة الواجبة لكل على الجزء أو العدالة المحققة لصالح الكل الاجتماعي أو لصالح العام: (A) العدالة التوزيعية (B) العدالة التبادلية (C) العدالة الإجتماعية
٩٦	هي الأساس المبرر للسلطة في الجماعة ويخضع الأفراد لسلطة الحاكم ويملك الحاكم على الأفراد حق السيادة أو الأمر دون معقب: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة التبادلية (C) العدالة الإجتماعية
٩٧	العدالة التي تبرر مطالبة الفرد بأداء ضريبة الدم والتضحية بحياته في سبيل صالح المجموع وتلزمه بالمساهمة في تدعيم كيان الجماعة بأداء ما يقتضيه الصالح العام من ضرائب مالية: (A) العدالة الشكلية (B) العدالة الاجتماعية (C) العدالة التوزيعية
٩٨	العدالة التي تبرر المطالبة بعقاب السارق حتى ولو كان السارق المسروق له صاحبه: (A) العدالة التوزيعية (B) العدالة الاجتماعية (C) العدالة الشكلية



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

القسم الثانى



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول

القسم الثاني: المنطق

منهج وضوابط المنطق القانوني

من أرشيف المنطق القانوني

١٥ يتقيد القانوني في عمله بمجموعة من الإجراءات، التي ينبغي القيام بها في مواعيد محددة. يجد القانوني نفسه أمام قضية أو مشكلة تتعدد فيها الآراء بين مؤيد ومعارض. ويكون عليه أن يخضع تلك الآراء للتقييم؛ ثم يختار الرأي الأصح من بينها.

ماذا نرابط العدالة والقانون بصورة الميزان؟

١٥ المشتغل بالقانون يتعامل مع مجموعة من الآراء المختلفة؛ في أغلب القضايا. وأنه يقوم في نهاية الأمر باختيار رأي واحد من بينها؟. إننا نطلق على عملية الاختيار بين الآراء المختلفة مصطلحاً محدداً هو: الترجيح. ألا تذكر هذه الكلمة بالميزان؛ ألا تلاحظ أن القانوني - عندما يرجح بين الآراء فإنه يقوم في الحقيقة بوزن كل رأي منها؛ وأنه يقوم باختيار الرأي الذي ثقلت موازينه أو الكفة الراجحة.

الخطوات المنطقية في عملية الترجيح بين الآراء:

١٥ **في الخطوة الأولى** ← يستبعد القانوني النقاط موضع الاتفاق؛ أي تلك التي لا يوجد خلاف حول حكمها القانوني أو الشرعي. معنى هذا: أن القانوني يركز على النقاط محل الاختلاف، التي تتعدد فيها وجهات النظر.

١٥ **في الخطوة الثانية** ← يقوم القانوني بحصر الآراء في النقاط التي وقع فيها الاختلاف؛ وتحديد أدلة كل رأي منها. والأدلة جمع دليل؛ والدليل هو الأساس القانوني أو الشرعي التي يستند إليه الرأي.

١٥ **في الخطوة الثالثة** ← يستبعد القانوني الآراء غير الصحيحة وغير المقبولة. وسيكون عليه بعد ذلك أن يستعمل الميزان؛ بهدف الترجيح بين الآراء المتبقية. سيختار القانوني الرأي الذي يستند إلى الدليل الأقوى؛ وسيكون الرأي الذي يختاره بمثابة الكفة الراجحة في القضية محل النزاع.

القانوني: هل هو مجسم يلبس أم هو محلك معلومات؟

١- **يلاحظ أن يقوم القانوني** ← بحصر الآراء في المشكلة موضوع النزاع.

٢- **لذلك لا ينبغي أن يتوقف القانوني عند احصاء الآراء** ← لأنها لن تسعفه وحدها؛ وهو يبحث عن حل للقضية التي بين يديه. يجب على القانوني أن يبحث عن الدليل القانوني أو الشرعي؛ الذي تستند إليها تلك الآراء. يعتمد القاضي في حكمه على أدلة؛ أهمها: التشريع والعرف.

المنطق القانوني.. والوعي الشعبي:

١٥ الوضع الاجتماعي للفرد أو طبقته الاجتماعية هو الذي يتحكم في تكوين وعيه وثقافته. ويمكن التعبير عن هذه الفكرة في مجال العمل القانوني والشرعي. وذلك لأن المنطق يقول: إن أي رأي قانوني أو حكم فقهي لم يأت من الفراغ؛ وإنما جاء من أصل محدد؛ وهو ما نسميه المصدر أو الدليل. إن البحث في الآراء والأحكام إنما هو بحث في الأدلة - في نفس الوقت. وبدون الوعي بهذا الترابط: لن يجني القانوني أو الفقيه شيئاً له قيمه في عمله وبحثه. إن الوعي الشعبي بأن الآراء تتولد من أصول أو جذور محددة وترتبط بها: هو دليل آخر على أثر التفكير المادي والمنطقي في حضارة المصريين.

ما هو المنطق القانوني وما هي أصوله

كيف يؤثر المنطق القانوني في عمل القضاة؟

🔗 يتم استخدام ميزان المنطق القانوني؛ للترجيح بين الآراء والقضايا؛ سواء على المستوى النظري أو على

المستوى العملي:

- ١- **على المستوى النظري:** في مجال صناعة التشريع وتفسيره؛ وهو ما يُطلق عليه المنطق القانوني النظري.
 - ٢- **على المستوى العملي:** في مجال تطبيق القاعدة القانونية؛ وهو عمل يضطلع به السادة القضاة وحضرات المحامين.
- 🔗 **يقوم القضاء الجالس:** بالبحث عن الأساس المنطقي أو المقدمات المنطقية؛ التي سيبني عليها قراره أو حكمه القضائي. في الوقت الذي سيكون على القضاء الواقف حضرات المحامين التأكد من توافر المنطق في دفاعهم القانوني؛ الذي يجهزونه لصالح موكلهم.

🔗 مجموعة الخطوات المنطقية التي يمر بها العمل القضائي بإحدى المحاكم:

- ١- **يبدأ القاضي عمله** < بفحص صحيفة الدعوى وشروط قبولها وطريقة إعلانها للمدعى عليه. لدينا في ذلك العمل سلم منطقي من درجتين؛ لأنه لا يجوز البدء في أي إجراء أمام المحكمة؛ إلا بعد التحقق من صحة الدعوى طبقاً للقانون. وبمعنى آخر: يترتب على صحة الدعوى أولاً انعقاد الخصومة أمام المحكمة ثانياً.
- ٢- **ينتقل القاضي للخطوة التالية** < لقد نشأت الخصومة نتيجة لصحة الدعوى؛ ولذلك يبدأ القاضي في تلقي طلبات الخصوم. من الناحية الزمنية: يتوزع عمل القاضي على مجموعة من الجلسات المُعلنة؛ وتشهد تلك الجلسات مجموعة من الأعمال والإجراءات.
- ٣- **يصدر القاضي أخيراً حكمه في النزاع المعروض عليه** < يلجأ القاضي إلى تطبيق صحيح القانون مباشرة؛ عندما يستعين بالتشريع أو العرف أو المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية. وإذا لم تسعفه تلك المصادر بالحكم؛ فإنه على القاضي أن يهتدي بالقانون الطبيعي وقواعد العدالة.

١- السلم المنطقي والخطوات المتدرجة في العمل القضائي:

🔗 هناك خطوة منطقية وأساسية تسبق الحكم في الدعوى؛ ونطلق على تلك العملية اسماً محدداً هو: عملية التكييف

القانوني. تمر عملية التكييف القانوني **بدرجات ثلاث منطقية، بعضها فوق بعض:**

- ١- **تحديد الواقعة محل النزاع وموضوع الدعوى:** بالنظر إلى أنها الواقعة الأساس التي نشأت بسببها الخصومة؛ والتي تعلقت بها طلبات الخصوم ودفعوهم.
 - ٢- **استخلاص القاضي:** الوصف القانوني الدقيق للواقعة محل النزاع.
 - ٣- **يترتب على تحديد الوصف القانوني للواقعة نتيجة منطقية:** هي تحديد القاعدة القانونية الصالحة للتطبيق عليها.
- 🔗 تنطوي عملية التكييف القانوني على نشاط قانوني محدد؛ يستعمل فيه القاضي التفكير المنظم. ولذلك فإن تلك العملية تتعارض مع التفكير العشوائي؛ ولا تتفق مع أسلوب الظن والتخمين؛ ولا تنقاد للميول العاطفية. لذلك **يمكن صف عملية التكييف القانوني:** بأنها عملية قانونية وعقلية في ذات الوقت. وتخضع تلك العملية لمنهج علمي محدد؛ ولا يمكن أن يكتمل هذا المنهج إلا باتباع قواعد المنطق والخضوع لمقتضياته.

ما هو المنطق القانوني .. وكيف نستعمله ونوظفه؟

🔗 المنطق هو الآلة أو الميزان أو المعيار؛ الذي لا يستغنى عنه الباحثون في كافة العلوم. إننا نستعمل هذه الآلة في علم القانون ذاته؛ لأننا نسخرها في تمحيص الآراء والأدلة المختلفة؛ ولأننا نختار على أساسها الرأي الراجح الذي يستند إلى الدليل الأقوى. إننا نحصل في نهاية تلك العملية على شهادة صلاحية صادرة من العقل.

٢- سلم المنطق القانوني:

⚖️ القاضي يجمع في عمله بين نوعين من المنطق القانوني؛ فلا يستغني بأحدهما عن الآخر:

- ١- النوع الأول :- المنطق القانوني الشكلي: بالنظر إلى التزام القاضي بقواعد القانون؛ عندما يدقق في صحة الدعوى، وشروط قبولها وصحة الإعلان بها.
- ٢- النوع الثاني :- المنطق القانوني الموضوعي: عندما يقوم بتحديد الواقعة الرئيسية محل النزاع؛ ثم إسباغ الوصف القانوني الدقيق عليها.

الاستدلال والاستنباط في مجال المنطق القانوني:

⚖️ **معنى الاستدلال ببساطة:** هو أن تقدم الدليل وتقيم البرهان على وجود الشيء. ولهذا السبب عرفوا المنطق بأنه علم الاستدلال؛ لأن موضوعه هو: البرهنة أو إقامة الدليل على أن النتيجة التي تم التوصل إليها؛ مرتبطة بالسبب الذي أفضى لها؛ ارتباط حتمي بحكم العقل أو الواقع أو الإثنيين معاً.

⚖️ لماذا عرفوا المنطق القانوني بأنه علم الاستدلال؛ ولم يقولوا إنه علم الاستنباط؟ الجواب: لأن الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط في مجال المنطق القانوني

✓ **الاستنباط له معنى محدد:** عندما يكون هدفك هو استخلاص الحكم في القضية المعروضة عليك؛ سواء استخلصته من قاعدة قانونية أو من دليل شرعي. يمكنك أن تتقصد في هذه العملية دور القاضي، يرتبط نجاح القاضي في عمله بتقديم الوصف القانوني الدقيق للواقعة موضوع النزاع؛ الأمر الذي يعقبه تحديد القاعدة القانونية التي تنطبق عليها. وهكذا يسعى القاضي إلى استخراج القاعدة القانونية المناسبة من مصدرها؛ الذي قد يكون التشريع أو العرف إنها كما ترى عملية تحليلية؛ لماذا: لأن القاضي يعتمد على جهده الذهني وتفكيره النظري؛ عندما يتوقف عند المصدر أو الأصل القانوني؛ ليستخرج منه القاعدة القانونية التي تنطبق على الواقعة موضوع النزاع.

✓ **من هذه الزاوية:** يلتقي الاستدلال مع الاستنباط؛ إذا تركز عمل القانوني أو الفقيه على التفكير النظري والتأمل الذهني؛ وكان موضوع عمله هو البحث في القواعد القانونية أو الأحكام الفقهية. نقول: يلتقيان في المنهج وموضوع العمل؛ غير أنهما يختلفان في الغاية من العمل ذاته.

٣- مقارنة عمليات الاستدلال التي تقوم على التفكير النظري:

⚖️ عملية الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط: لأن القانوني قد يتجاوز مجرد التفكير النظري والتأمل الذهني. وينتقل إلى الملاحظة الحسية والمشاهدة المادية في عالم الواقع. يقوم القانوني في هذه الحالة بالتفكير والنظر في حياة الناس. ويهتدي في عالم المحسوس إلى ظاهرة محددة؛ فيقوم بتقصي أسبابها وتمحيص العوامل المؤثرة فيها. ويختتم القانوني عمله بعد ذلك باستخلاص المبادئ التي تحكم تلك الظاهرة. إن عملية الاستدلال بهذا الشكل هي عملية تأصيلية؛ وتحمل بكل دقة أسماً مخصوصاً هو: الاستقراء. وذلك لأن العمل القانوني فيها يبدأ من الوقائع؛ أي إنه ينطلق من الحوادث والجزئيات؛ وينتهي باستخلاص بعض المبادئ العامة والأحكام الكلية.

تتعدد أشكال الاستدلال كالآتي:

- ١- **الاستدلال بالقياس** ← يطلق عليه الاستدلال غير المباشر. في القياس يكون لدينا واقعة لها حكم قانوني أو شرعي؛ ثم تحدث واقعة أخرى مشابهة.
- ٢- **الاستدلال بالتقابل** ← يقوم هذا الشكل على فكرة التقابل بين طرفي المسألة الواحدة. ذلك أن المسألة الواحدة قد تشتمل على قضيتين؛ إن قيام الدليل على بطلان قضية منهما؛ يستتبع بالضرورة بطلان القضية المقابلة. وذلك لأنه يستحيل اجتماع البطلان والصحة في مسألة واحدة.
- ٣- **الاستدلال الاستقرائي أو التجريبي** ← يتم التعرف على مصالح الناس واحتياجاتهم؛ من خلال ملاحظة حياتهم وعاداتهم وسلوكهم. تعتبر عملية التعرف على مصالح الناس بتلك الطريقة المادية عملية استقرائية. يقوم الاستدلال الاستقرائي أو التجريبي على فكرة محددة؛ هي استخلاص بعض المبادئ العامة؛ من وقائع وجزئيات موجودة فالواقع. وتكمن فائدة هذه العملية في خطوة أخرى لاحقة؛ وهي الخطوة التي نستعملها في مجال التشريع والبحث القانوني. وذلك عندما نأخذ تلك المبادئ؛ ونقوم بتعميمها أو تطبيقها على وقائع وجزئيات أخرى مشابهة.
- ٤- **الاستدلال بالمثل** ← نعتمد في هذا الاستدلال على العلاقة المنطقية بين الشيء؛ وبين مثله أو شبيهه الذي هو من جنسه.

ملحوظة

١. **يعتمد القانوني على الميزان في عملية الترجيح** ← عندما يقوم القانوني بوزن الآراء؛ فيختار منها الآراء الصحيحة والمقبولة؛ ثم يقوم بعد ذلك بترجيح الرأي الأقوى حجة. في مثل هذه الحالة: كان الميزان أداة للترجيح بين الآراء واختيار واحد منها.
٢. **قد يتحول الميزان إلى معيار أو مقياس أو ضابط** ← ويقوم القانوني في تلك الحالات بعرض الواقعة موضوع النزاع على المعيار أو الضابط؛ ثم يستخلص النتيجة. في هذه الحالة: كان للميزان دور مختلف؛ مقارنة بالحالة السابقة. دور مختلف نعم؛ لكنه ما زال أداة عقلية ومنظمة.
٣. **إن الاعتماد على المعيار في مثل الحالة التي تدرت عليها حالاً** ← كان هو السبيل الوحيد والمباشر؛ للبحث في أصل المشكلة وموضوع النزاع. ولذلك يصح أن نشبه المعيار أو المقياس أو الضابط في العمل القانوني.

يلاحظ أن

- ⚖️ **المقصود بالشرعية الجنائية:-** لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني تشريعي. هذا المبدأ هو ثمرة نضال مريز؛ خاضته المجتمعات البشرية سنوات طويلة!.
- ⚖️ يشتمل هذا المبدأ المقدس على مجموعة متفرعة من المبادئ؛ منها بعض المبادئ التي يتعذر فصل أحدها عن الآخر. ومن ذلك: مبدأ المساواة في العقاب ومبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة.
- من المنطقي أن يقال:** إن العدالة تأبى أن تكون الجريمة واحدة؛ بينما تختلف عقوبتها من فرد إلى آخر. غير أن العدالة قد تقبل التمييز في العقاب عن نفس الجريمة؛ بهدف مراعاة التناسب بين كل من العقوبة والجريمة.
- ⚖️ **سبب تشديد العقوبة ← ليس المقصود بالتناسب بين العقوبة والجريمة:** تحقيق المساواة الحسابية بين العقوبات التي يتم النص عليها؛ بخصوص نفس الجريمة. إن تشديد العقوبة ليس هدفاً في ذاته؛ إنما هو الأداة المنطقية التي يستعملها المشرع؛ لتحقيق **التناسب بين العقوبة والجريمة**. ولذلك من المنطقي أن نتشدد في العقاب؛ كلما تسببت الجريمة في ضرر أكبر، أو كانت تنطوي على خطورة إجرامية أشد.

ملحوظة

- ١- **لقد تبين أن عملة التكييف القانوني:** هي عملية مركبة؛ يستعين فيها القانوني بالقياس؛ لأنه يتحقق من أن العلة في نموذج الواقعة المنصوص عليه في القانون؛ هي نفس العلة في الواقعة الحاصلة.
- ٢- **مع ذلك فإن عملية التكييف القانوني:** قد لا تكتمل في بعض الحالات؛ على الرغم من وجود نفس العلة؛ في القاعدة القانونية وفي الواقعة الحادثة. وبمعنى آخر: قد يقوم المحامي بعملية قياس كاملة وصحيحة؛ ومع ذلك يظل التكييف القانوني للواقعة قاصراً.
- ٣- **أن شرط اكتمال عملية التكييف:** هو ملاحظة ما إذا كان المشرع قد أضاف للنموذج القانوني للواقعة عاملاً موضوعياً أو أكثر؛ وأنه قام بالنص على تشديد العقاب لذلك السبب.

ما هو الأساس المنطقي في عملية القياس القانوني

القياس عملية ممنوعة.. ولكن هل نستند إلى مبرر منطقي؟

يلجأ كل منا في حياته إلى عملية القياس؛ ربما عدة مرات يومياً. يقوم القياس على منطق بسيط وصادق في الوقت ذاته. إننا نصادف الكثير من الوقائع المتشابهة في حياتنا. بعض تلك الوقائع لها حكم قانوني أو شرعي محدد؛ والبعض الآخر يخلو من هذا أو ذاك. وهو أمر ثابت بالملاحظة والاستقراء؛ وتشهد به معاملتنا ونلاحظ كما ذكرنا سابقاً الاستدلال الاستقرائي أو التجريبي وعلاقته بالمنطق القانوني.

لكن يتر تساؤل هل وجود التشابه بين الواقعتين:

أليس من المنطق إذا توقفنا امام واقعتين متشابهتين ان نأخذ حكم الواقعة الأصلية وتطبقه على الواقعة المشابهة ؟

كاف وحده لاستعارة حكم الواقعة الأصلية؛ وتطبيقه على الواقعة المشابهة؟

المنطق يقول: إن التشابه بين الواقعتين ليس كافياً في ذاته؛ وأنه يجب أن ندعم هذا التشابه بعنصر آخر أو أكثر؛ يبرر العملية الخطيرة التي سنقوم بها.

١- هل معنى ذلك أنه يجب أن تبحث عن واقعتين متطابقتين؟ هو في حقيقته شكل من أشكال التطابق؟. لقد ثبت بالاستقراء: أن كل واقعة تستقل ببعض التفاصيل؛ التي تميزها عن غيرها من الوقائع؛ على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين بعضها البعض.

٢- إذا لم يكن التطابق بين الواقعتين متصوراً في الواقع؟ فما هو الشيء الذي يمكن الاعتماد عليه؛

نحن نتصدى لواقعتين متشابهتين؛ ما هو العامل الذي ندعم به الواقعتين؛ ونستند إليه للقيام بعملية القياس؟.

يلاحظ أن التشابه بين الواقعتين ليس كافياً للقيام بعملية القياس = التطابق بين الواقعتين ليس متصوراً في العقل والواقع = إذن لابد من وجود عنصر يبرر عملية القياس بين الواقعتين المتشابهتين

البحث عن الأساس المنطقي لعملية القياس:

أن عملية القياس تتم بين واقعتين في الحقيقة؛ بمعنى أننا لانفترض حصول الواقعتين أو إحداها.

يصح القول: إن عملية القياس تبدأ من الواقع؛ وتنتهي في الواقع. ما الذي يربط بين بداية القياس ونهايته. الرابط هو تلك العملية المنظمة؛ التي تقوم على التفكير المنطقي والعمل العقلي.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

تدرب المسلمون على القياس في عهد النبي عليه السلام. وتوسعوا فيه بعد ذلك؛ ولاسيما بعد ظهور المذهب الحنفي بالعراق وانتشاره. ويدخل القياس ضمن الأدلة العقلية؛ لاعتماده على الرأي والاجتهاد؛ للوصول إلى الحكم الفقهي. كما عرفوا القياس الافتراضي؛ في العصر الذي ازدهر فيه الفقه الإسلامي. وهو القياس الذي يقوم على افتراض واقعتين. وقد برع فيه الفقهاء الأحناف؛ واصطلح عندهم على تسميته بـ الفقه الافتراضي. وكانت المسألة الافتراضية تبدأ عندهم بقولهم رأيت إن حصل كذا.. ويشير الفقه الافتراضي- في اعتقادي- إلى عمق النظر والتفكير؛ والسعة التي كان يضيفها الاجتهاد على الفقه الإسلامي وحركته ونموه.

الخطوات المنطقية في عملية القياس:

✓ تبدأ الخطوة الأولى: بتحديد الواقعتين المتشابهتين؛ الواقعة الأصلية وحكمها القانوني أو الشرعي؛ وهي الواقعة التي نطلق عليها الأصل المقيس عليه. أما الواقعة الأخرى: فهي الواقعة الجديدة والتي تخلو من الحكم القانوني أو الشرعي؛ وهي الواقعة التي نطلق عليها الفرع.

✓ الخطوة الثانية: البحث عن المبرر المنطقي في عملية القياس. وبمعنى آخر: البحث عن العلاقة المنطقية بين الواقعتين المتشابهتين؛ بين الأصل المقيس عليه؛ وبين الفرع.

✓ في الخطوة الثالثة: نأخذ حكم الأصل المقيس عليه؛ ونطبقه على الفرع وذلك بعد التحقق من وجود العلاقة المنطقية بين الواقعتين المتشابهتين.

📖 **سنوقف عند الخطوة الثانية:** التي نبحث فيها عن المبرر المنطقي للقياس؛ **لأنها الخطوة الأهم** في تلك العملية. هل لاحظت أننا في القياس لا نتحدث عن التطبيق المباشر والآلي للحكم؛ على كل واقعة مشابهة. صحيح أن وجود التشابه بين الواقعتين؛ هو أمر لا تستغني عنه عملية القياس. ومع ذلك تتم عملية القياس في بعض الحالات بين واقعتين متشابهتين؛ ثم نكتشف أنه قياس ضعيف يتعذر قبوله.

📖 **ملحوظة** ← لا يقبل المنطق تعدية القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي من واقعة إلى واقعة أخرى مشابهة؛ ما لم يكن هناك رابط محدد بين الواقعتين. يُعتبر هذا الرابط أو العلاقة بمثابة الكوبري أو الجسر؛ الذي تنتقل عليه القاعدة أو الحكم من الواقعة الأصلية؛ إلى الواقعة الفرعية المشابهة. 📖 تشمل القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي على العلة أي السبب من وضعها؛ وعلى الحكمة من موضوعها. وسيكون عليك في عملية القياس أن تختار بينهما؛ بهدف إقامة الجسر الذي يعينك على إتمام عملية القياس.

هل سنعتمد في عملية القياس على علة الحكم أم على الحكمة من الحكم؟

ما هو الفرق بين حكمة القاعدة وبين العلة من القاعدة؟

- ١- **الحكمة** ← هي المصلحة من القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي؛ وتنحصر المصلحة في أحد أمرين؛ إما جلب منفعة للأفراد؛ أو دفع مفسدة ورفع مضرة عنهم.
- ٢- **العلة** ← هي السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية أو فرض الحكم الشرعي.
- 📖 **يلاحظ أنه** ← تتفوق علة القاعدة؛ عن الحكمة من القاعدة. ولذلك من المنطقي أن نعتمد على العلة وحدها في القيام بعملية القياس. ويصح القول: إنك بالاعتماد على العلة؛ تحصد ثمار عملية القياس في مجال تطبيق القانون؛ وتجنّي أثرها الإيجابي في ميدان العدالة:
- ١- **لأن العلة ستكون بمثابة المعيار المنضبط** ← على الرغم من اختلاف الأفراد في ظروفهم وأحوالهم وقدراتهم الشخصية من هذه الزاوية؛ فإن المعيار المنضبط يسهل عملية القياس من الناحية الفنية. أما من الناحية الموضوعية؛ فإن المعيار المنضبط يساهم في قبول الناس للقاعدة أو النص التشريعي؟
- ٢- **لأن وجود العلة** ← معناه في أغلب الأحوال أن الحكمة من القاعدة أو الحكم قد تحققت. ويعبر أساتذتنا عن هذه الفكرة بقولهم: إن وجود العلة مظنة تحقق الحكمة.
- ٣- **تقوم العلة بوظيفتين اثنتين** ← **الوظيفة الأولى:** الدور الرئيس الذي تؤديه في عملية القياس؛ عندما تقوم بدور الجسر؛ الذي يربط بين الواقعتين المتشابهتين. تقدم العلة التبرير المنطقي لعملية القياس؛ وتساهم بالنصيب الأكبر في إتمامها على النحو الصحيح من الناحية الفنية.
- أما الوظيفة الثانية:** فهي المساهمة في توفير عنصر الرضا بالقانون بين المخاطبين به. وهي بين هذا وذاك: تكون قد استوعبت الحكمة أو المصلحة المقصودة من القانون في أغلب الأحوال.

هل نجد عملية القياس أحياناً.. للحفاظ على اعتبارات العدالة؟

📖 **يلاحظ أن:** الحكم يدور مع علته. وذلك لأن اتخاذ العلة أساساً للقياس؛ فيه أكثر على ضمانته؛

الضمانة الأولى: تطبيق الواجبات القانونية أو التكاليف الشرعية.

الضمانة الثانية: استقرار المعاملات المدنية والأحكام القضائية.

📖 **يلاحظ أن العبرة في القاعدة أو الحكم؛ حتى لو تخلفت الحكم منه.**

تلك هي العبرة من التطبيقات التي مرت بنا؛ ومنها على سبيل المثال:

📖 **الواقعة الأصلية:** السفر على جمل في نهار رمضان.

📖 **حكم الواقعة:** إباحة الفطر.

📖 **علة الحكم:** السفر مسافة ٨٤١ كم

📖 **الحكمة من الحكم:** حفظ النفس بدفع المشقة.

📖 **الواقعة الجديدة:** السفر على طائرة في نهار رمضان.

المنطق القانوني في الشريعة الإسلامية:

كان تطبيق القياس فيها مرتبطاً بوجود العنصرين معاً - علة القاعدة والحكمة منها. **بمعنى أن تخلف الحكمة:** سترتب عليه استبعاد عملية القياس. ويمكن التعبير عن ذلك بالقول: إن الاعتبار المتعلقة بالعدالة قد ترفض النتيجة التي تترتب على عملية القياس! بمعنى أننا قد نكون أمام واقعيتين متشابهتين؛ وقد تتوافر فيهما علة الحكم؛ ومع ذلك تأبى العدالة قبول نتيجة القياس؛ بسبب عدم وجود الحكمة أو المصلحة من القاعدة.

المنطق القانوني القرائن والأدلة المحتملة

ما هي المرحلة التي يدخل فيها القانون.. ويفرض منطقاً..؟

أشرنا في أكثر من موضع إلى الهدف من عملية التكييف القانوني - هو التوصل إلى القاعدة القانونية التي تحكم موضوع النزاع. سيكون عليك أحياناً - حضرة المحامي - أن تقوم بعملية شديدة الدقة؛ وأنت تقوم بعملية التكييف القانوني. وهي أن تعتمد على واقعة معلومة في القضية؛ بهدف إثبات واقعة مجهولة. ولماذا: لأن نجاحك في إثبات الواقعة المجهولة؛ معناه نجاحك في اختيار القاعدة القانونية المناسبة لها؛ والتي يرتضيها موكلك.

ملحوظة: المنطق القانوني يدعم الطرق الضعيفة في التعاقد.

خطوات الإثبات عن طريق القرائن:

سنبدأ فيما يأتي بإحدى الأدوات القانونية؛ التي يتم توظيفها لإثبات الواقعة محل النزاع.

سنلاحظ أننا أمام شكل محدد من أشكال الاستدلال المنطقي؛ لأنه يربط بين المقدمة؛ وبين النتيجة التي تقررب عليها:

✓ **يتعامل القانون مع كل فرد بلغ سن (٢١) سنة ميلادية:** باعتباره كامل الأهلية. طبقاً للوضع الغالب: فإن كل من بلغ هذا السن؛ يكون قد اكتمل عقله ورشده. ونصبح لديه أهلية أداء؛ أي أنه أصبح مؤهلاً للقيام بأي تصرف قانوني. ولكننا نشاهد في الواقع: أفراداً يبلغون هذا السن؛ ولم تكتمل قواهم العقلية. وقد نسمع عن غيرهم؛ ممن اكتمل نضجهم العقلي قبل هذه السن. المنطق يقتضي استبعاد مثل تلك الحالات؛ لأنها في منزلة الاستثناء. الأصل: أن التنظيم القانوني يقوم على الوضع الغالب.

✓ **إن بلوغ أحد الأفراد تلك السن:** يعتبر قرينة على اكتمال عقله ورشده. **نستعمل مصطلح القرينة هنا بمعنى الدليل:** لأننا نستدل من القرينة على وجود واقعة أخرى مجهولة. **من ذلك:** أن وجود أحد الأفراد بجوار جثة القتيل؛ وعليه آثار دماء أو بيده سكين؛ يعتبر قرينة أو دليل إثبات على ارتكابه جريمة القتل - حتى يقوم دليل على براءته. وإن انقطاع أخبار أحد الأفراد؛ بعد سفره إلى دولة تدور فيها رُحى الحرب؛ يعتبر قرينة أو دليل على مقتله هناك.

✓ **في هذه الأمثلة:** ثمة علاقة بين واقعيتين: أحدهما معلومة؛ والأخرى مجهولة. **مضمون هذه العلاقة:** أن وجود الواقعة المجهولة هو نتيجة محتملة؛ بسبب وجود الواقعة الأولى. وتنشأ القرينة القانونية؛ عندما يتقبل المنطق علاقة الاحتمال بين الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة. يترتب على ثبوت الواقعة المجهولة - اعتماداً على فكرة القرينة - تطبيق القاعدة القانونية الخاصة بها.

هل هو منطق قانوني.. أن تكون وسيلة الإثبات.. أداة للعقاب؟

اعتمد الإنسان في المجتمعات القديمة على منطق مختلف؛ وهو يتعامل مع القرينة. **لذلك السبب:** عرفت بعض المجتمعات نظام المحنة أو الاختبار الإلهي. وبمقتضى ذلك النظام كان يتم تعريض المتهم لاختبار أو محنة؛ وذلك بهدف إثبات براءته أو التوصل إلى إدانته بالجريمة. كانت المحنة أو الاختبار تدور حول فكرة محددة؛ وهي تحكيم الآلهة في الحالات التي يعجز فيها أفراد المجتمع عن إثبات بعض الجرائم.

✓ **من أشهر تلك الجرائم التي كانت تخضع لنظام المحنة:** جريمة زنا الزوجة في العراق القديم. ذلك أنه قد يفشل الزوج في إثبات تلك التهمة على زوجته؛ وعندئذ فإنه كان يتم إلقاء الزوجة في النهر. في تلك العصور كان غرق الزوجة قرينة قاطعة على ارتكابها الجريمة؛ طبقاً للمادة (١٣٢) من قانون حمورابي.

⚖️ **كان فشل المتهم في الاختبار أو المحنة: يعتبر قرينة قاطعة على ارتكابه الجريمة** ← نقول قرينة قاطعة؛ بالنظر إلى أن نتيجة الاختبار اُكنت تكشف عن حكم الآلهة العادل؛ التي لا يُتصور أن تخطئ في حكمها. وهنا يمكن السر في المنطق العقابي القديم؛ عندما كان يخلط بين وسائل الإثبات؛ وبين طرق العقاب.

⚖️ **لم تكن المحنة مجرد نظام للإثبات** ← لأن المتهم قد يدفع حياته ثمناً لذلك النظام. وقد يكون أوفر حظاً؛ عندما يخرج من المحنة بعاهة مستديمة! لذلك فإن المحنة كانت وسيلة للوصول إلى الحكم .. وليست وسيلة إثبات بمعنى الكلمة. قد يتقبل المنطق البشري في تلك العصور فكرة المحنة.

هل المنطق في القرينة هو قطع النزاع.. أم طلب الحقوق..؟

⚖️ **ما هي اعتبارات المنطق والعدالة هنا:**

- ١- **تقتضي اعتبارات العدالة** ← عدم إهدار دم المجني عليه؛ وهو الأمر الذي يتطلب تدخل القانون؛ حتى لا يتمكن القاتل من الإفلات من العقاب عن جريمته.
 - ٢- **من جهة اعتبارات المنطق** ← فإن وجود جثة القتيل - في تلك المنطقة أو البلدة - ينطوي على علاقة الاحتمال التي تحدثنا عنها. بمعنى أن وجود جثته في ذلك الموضع فيه مظنة-شبهة حصول الجريمة بواسطة أحد الأفراد؛ الذين يسكنون في تلك المنطقة.
- ⚖️ **يلاحظ** ← بسبب هذه العلاقة المحتملة بين واقعيتين محددين؛ نشأت واحدة من أشهر القرائن القديمة.
- نقصد بذلك:** العلاقة بين واقعة القتل؛ وواقعة العثور على جثة القتيل في مكان تختص به جماعة من الأفراد. تحمل تلك القرينة في مجتمعاتنا العربية اسم القسامة. وهو الاسم المشتق من كلمة القسم أو اليمين؛ لأن الحلول التي تعاملت بها المجتمعات مع تلك القرينة؛ كانت تعتمد على شكل أو إجراء محدد؛ وهو توجيه اليمين إلى عدد محدد من الأفراد.
- ⚖️ نشأت تلك القرينة في المجتمعات القبلية؛ التي كانت تعيش على الارتحال بغرض التماس الرعي أو التجارة. ولذلك عرفت الجماعة اليهودية؛ وقبائل العرب قبل الإسلام. ومن المنطقي والمعقول في حياة الارتحال؛ أن تقع بعض جرائم القتل في هذه القبيلة أو غير ذلك؛ في الوقت الذي يكون فيه القاتل مجهولاً.

المنطق القانوني .. والوعي الشعبي:

- ⚖️ خلافاً للكثير من المجتمعات القديمة؛ كانت القيمة الأولى في النظام القانوني المصري القديم هي حماية الحق في الحياة.
- ⚖️ **كانت الدائرة الأولى للحماية القانونية** ← هي العقاب بالإعدام على جريمة القتل العمد، بغض النظر عن المركز الاجتماعي للقتيل.
- ⚖️ **أما الدائرة الثانية للحماية القانونية** ← هي إلزام كل فرد بواجب قانوني محدد، هو الدفاع عن أي فرد يتعرض للقتل. ولذلك إذا عجز عن إنقاذه من يد القاتل؛ فإنه كان يلتزم بواجب الإبلاغ لدى أقرب مركز للشرطة. **كانت عقوبة الإعدام** هي جزاء كل من نكص عن الدفاع عن القتل؛ رغم قدرته على ذلك. وقد تحول ذلك الالتزام القانوني بمرور الوقت إلى واجب أخلاقي، توارثه المصريون حتى وقت قريب.
- ⚖️ **أغلب الظن أن تعامل المجتمعات القديمة مع القرينة المذكورة؛ كان مبعثه في البداية هو الدفاع عن كيانها المادي.** بمعنى أن كان من مصلحة أهل المنطقة التي وُجدت فيها جثة القتيل أن تسعى إلى قطع النزاع. ذلك أن حسم النزاع كان يحميها من مغبة الثأر وعاقبة الانتقام؛ الذي قد يقدم عليه أهل المجني عليه وجماعته.
- ⚖️ **لدينا سؤال منطقي** ← إن وجود جثة القتيل في منطقة أو بلدة بعينها؛ هو قرينة على أن الجريمة تم ارتكابها بواسطة أحد سكان المنطقة أو البلدة. غير أن الفاعل لم يزل مجهولاً؛ **لذلك تنتمي تلك القرينة إلى دائرة الاحتمال.** من هنا تأبى اعتبارات المنطق والعدالة النظر إليها باعتبارها قرينة قطعية.
- ⚖️ من هذه الزاوية يمكننا تفهم موقف الكثير من المجتمعات قديماً؛ في طريقة تعاملها مع تلك القرينة. كانت يتم التعامل مع تلك القرينة باعتبارها دليل نفي؛ وليس دليل إثبات لجريمة القتل. وكانت تلك المجتمعات تلجأ إلى تحليف أهل المنطقة أو البلدة؛ أو تحليف عدد محدد منهم؛ فيحلفون على براءتهم من دم القتيل. كان اليمين أو القسم كفيلاً بقطع النزاع مع أهل المجني عليه؛ وقبولهم الدية من أهل المنطقة أو البلدة.

كيف يدخل المنطق .. لدعم دور القرينة في الإثبات؟

هناك ميزة تشتمل عليها طريقة الاستدلال بالقرينة. تسمح تلك الطريقة بدعم القرينة الأساسية؛ بقرينة أخرى إضافية أو أكثر. وهناك فائدة عظيمة نحصل عليها من تلك الطريقة؛ في مجال إثبات الحقوق وحسم النزاع. ما رأيك أن نطلق على عملية الدعم بالقرائن اسم تعضيد القرينة؟ تفيد هذه العملية في مجال ترجيح الأدلة على بعضها البعض. هل تريد مثال مبسطاً لفكرة تعضيد الأدلة:

- ١- وجود أحد الأفراد في مسكن المجني عليه - يعتبر قرينة على قيامه بالاعتداء على المجني عليه وأفراد أسرته.
- ٢- تدعم هذه القرينة بقرينة أخرى - من ذلك مثلاً وجود رائحة الخمر التي تفوح من فم الفرد المذكور.
- ٣- قد تدعم القرينة بقرينة ثالثة - من ذلك مثلاً وجود سابقة اعتداء كان هذا الفرد متهماً فيها؛ أو صدر بشأنها حكم قضائي ضده.

متى وكيف يتفاعل المنطق مع الكذب في مجال القانون

ينحاز المنطق القانوني للناس ومصالحهم، في الأحوال التي يصبح القانون فيها جامداً وعاجزاً عن التطور. يرفض المنطق اتساع الثغرة بين مصالح الناس، وبين القانون القائم. وترفض العدالة المنطق الشكلي، الذين يقدر القانون في ذاته؛ لأن الغاية من أي نظام قانوني هي حفظ مصالح الناس؛ والإقرار بتطلعاتهم للحياة الكريمة!.

هذه الحيلة القانونية حل دائم .. أم هي وسيلة انتقالية؟

صدق أو لا تصدق! كان الناس مجبرين على الكذب؛ بهدف تغيير القانون. كان الناس يسعون - بالطبع - إلى تحقيق مصالحهم. وكانت طريقتهم هي أن يفترضوا وجود واقعة؛ لم تحدث في الحقيقة أو الواقع! بمرور الوقت أصبح يُطلق على الافتراض أو الكذبة القانونية اسم الحيلة. كان الغرض من افتراض الواقعة هو التحايل على قاعدة قانونية محددة. وكان يترتب على الافتراض: تطبيق القاعدة على واقعة لم تحدث أصلاً.. تخيل!.

إليك المثال التقليدي بخصوص توريث الجنين؛ عقب وفاة أبيه.

القاعدة القانونية: اشترط حياة الوارث وقت وفاة المورث.

الحيلة / الكذبة: افتراض ولادة الجنين حياً.

النتيجة: تطبيق القاعدة القانونية على الافتراض / الكذبة.

يتم توريث الجنين على الرغم من أن القانون لا يورث سوى الأحياء.

ملحوظة - كانت الحيلة أكثر الطرق المناسبة لتطوير القانون؛ في مجتمعات بعينها. وسنتحدث عن

نوعين من المجتمعات؛

النوع الأول: تلك المجتمعات التي كانت تتمسك بالإجراءات الشكلية؛ في التصرفات القانونية والدعاوى القضائية.

النوع الثاني: المجتمعات التي كان التشريع الديني هو المصدر الأساس للقانون فيها:

١- في النوع الأول من المجتمعات:

كانت الحيلة وسيلة للتغلب على القيود التي تتمثل في الإجراءات التي يتطلبها القانون. كان على المتعاقد مثلاً أن ينطق بالفاظ وعبارات معينة؛ أو يقوم بحركات محددة. وكان على المدعي أن يلتزم ببعض الإجراءات الشكلية الصارمة لقبول دعواه. بمعنى أن عدم التزام المتعاقد بتلك الألفاظ أو الحركات كان يترتب عليه بطلان تعاقد. وهو الجزء ذاته؛ إذا لم يفرغ المدعي دعواه في صيغة شكلية؛ من الصيغ المحددة في الدعاوى القضائية.

٢- في النوع الثاني من المجتمعات:

كانت الناس يلجأ للحيلة؛ بهدف الالتفاف على بعض الأحكام الشرعية. سواء تلك الأحكام التي تحرم بعض التصرفات القانونية؛ ويترتب عليها بطلان التصرف أو التعاقد. أو تلك التي تفرض عليهم بقض الفروض المالية؛ وفي مقدمتها زكاة المال. وهو الأمر الذي نلاحظه على المجتمع الإسلامي- في بعض العصور. لا تقدم الحيلة حلاً جذرياً للمشكلة أو النزاع؛ ولذلك تكمن وظيفتها في تقديم الحل العلمي الناقص لمشكلة ما. وبمعنى آخر: تقدم الحيلة حلاً انتقالياً ولفترة محددة؛ وتنتهي تلك الفترة في اللحظة التي يتدخل فيها التشريع أو العرف؛ لتعديل القاعدة القانونية التي لا تتفق مع مصالح الناس. وهكذا ينتهي دور الحيلة بعد تغيير القاعدة القانونية؛ فتتقضي الفترة الإنتقالية؛ وتزول حاجة أفراد المجتمع للحيلة.

يلاحظ أن الحيلة حل انتقالي ومتدرج في مجال تطوير القانون ويلاحظ النموذج التالي :

القاعدة القانونية القديمة: تغير مصلحة الناس وتعارضها مع القاعدة القديمة = ظهور الحيلة بهدف تغيير حكم القاعدة القديمة = القاعدة القانونية الجديدة.

المنطق الانتقالي في الحيلة القانونية:

١- **الحيلة هي الإسعاف القانوني** الذي يستدعيه الناس؛ للتغلب على جمود القانون؛ وتعارضه مع مصالحهم. ولذلك السبب ستبقى الحيلة دوماً؛ ما عاش الناس!.

٢- **الحيلة هي المصدر المادي لبعض القواعد القانونية** بمعنى أن هناك بعض القواعد التي لم تكن في أصلها سوى حيل قانونية؛ نشأت على يد أفراد المجتمع. وقد تدخل المجتمع فيما بعد؛ فأدمج هذه الحيلة أو تلك؛ في قاعدة عرفية أو تشريعية.

⚖️ **يلاحظ أنه** تختلف الحيلة القانونية؛ عن التشريع؛ فيما يتعلق بخاصية التدرج والانتقال من حكم لآخر خلال فترة زمنية محددة:

١- **يمكن للمشروع - بالطبع** أن ينظم أحد الموضوعات بطريقة متدرجة وانتقالية. ويمكنك أن تصف التدرج هنا بأنه تدرج مصطنع أو مقصود أو مخطط.

٢- **أما خاصية التدرج في الحيلة** هي خاصية لصيقة بها ومن طبيعتها. ولذلك إذا كانت الحيلة ثمرة وعي الناس بمصالحهم: فإن التدرج في الحيلة أمرٌ لازم ويتم بدون إرادة منهم. ⚖️ يقبل المنطق القانوني خاصية التدرج في الحيلة القانونية؛ وهي تمر من مرحلة إلى أخرى؛ حتى يكتمل نموها ويستوي عودها ويكتمل أثرها. ولا يوجد سبب واحد يمكننا به تفسير خاصية التدرج في الحيلة؛ لأنها تنشأ لأسباب مختلفة.

١- **قد يكون السبب هو قوة القاعدة القانونية** التي يتم التحايل عليها؛ وتنبع تلك القوة عادة من القيمة المجتمعية؛ التي تتمتع بها القاعدة لدى أفراد المجتمع وفي نفوسهم بل وفي تاريخهم. وفي تلك الحالة تحتاج الحيلة إلى سنوات وسنوات؛ حتى يحصل القبول بها والرضا باستعمالها بين أغلب الأفراد.

٢- **قد يكون السبب هو نوع الحيلة** لأن بعض الحيل معقدة ومركبة؛ ومن ذلك النوع الحيل الصورية؛ والتي يستعملها الأفراد عادة باعتبارها ستارة قانونية؛ بهدف إخفاء التصرف الحقيقي.

الحيلة القانونية: هل هي دائماً.. كذبة خالصة وقياس كاذب؟

⚖️ القرينة القانونية تقوم على فكرة محدودة هي وجود علاقة أو ابطلة محتملة بين واقعتين اثنتين .

هدف الحيلة:

⚖️ تطبيق القاعدة القانونية على واقعة لا يجوز أصلاً أن تطبق عليها.

⚖️ ما هو الهدف المباشر في الحيلة القانونية؟

تهدف الحيلة إلى تطبيق القانون؛ على واقعة لم يوضع لها القانون في الأصل. بمعنى أنه يترتب على التحايل تغيير حكماً لقانون؛ مع الحفاظ على بقاء القانون ذاته.

⚖️ **زاوية أولى:** نلاحظ منها أن مصالح الناس أسرع ظهوراً وأقوى أثراً؛ لذلك فهي أسبق في خطواتها من حركة القانون. وهو أمر منطقي؛ لأن تغيير القانون يحتاج إلى تدخل السلطة؛ التي يعترف المجتمع بدورها في صناعة القانون.

⚖️ تقوم المجالس النيابية والبرلمانات بمهمة التشريع في أكثر دول العالم. وتخضع عملية التشريع للعديد من الإجراءات؛ قبل أن يصبح التشريع ملزماً لأفراد المجتمع. ومن هنا كانت الحيلة غالباً أسبق في ملاحظة مصالح الناس؛ مقارنة بالتشريعات الوضعية.

📌 **الزاوية الثانية:** فإننا نلاحظ منها الغاية من الحيلة؛ بمعنى لماذا يتقبل الناس نتيجة الحيلة؛ ويستعملونها في معاملاتهم؟. نقول: إن المصلحة هي الغاية من الحيل التي يقبل عليها الناس. غير أنه يجب أن يوجد مبرر منطقي - خلف تلك المصلحة؛ حتى تستقر الحيلة وتنتشر بين الناس.

📌 **يلاحظ إن** الواقعة المفترضة أو الكاذبة؛ غير منفصلة تماماً عن حياة الناس. إن الواقعة المفترضة لا تحلق في الهواء تماماً؛ لأنها تحتفظ بقدر من العلاقة بالواقع. وإن هذه الخصيصة هي التي تساهم في انتشار الحيلة بين الناس وقبولهم لها ورضاهم بها.

١- **قد تكون الواقعة المفترضة غير مستحيلة** أي تكون من الوقائع التي يتصور حصولها عقلاً؛ ولو بعد حين. **من أمثلتها:** الحيلة في توريث الجنين بافتراض ولادته؛ والحيلة في افتراض موت المفقود؛ الذي سقطت طائرته ولم يُعثَر على جثته. في هذه الحالة أو تلك: من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يولد الجنين حياً؛ بعد أقل من ستة أشهر؛ وهي أقل مدة الحمل. وكذلك من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يظهر المفقود بعد حين؛ وهو أمر يشهد به الواقع بشأن ضحايا الحروب والزلازل.

٢- **قد تكون الفكرة التي يقوم عليها الافتراض** مقبولة لاعتمادها على منطق محدد. وهو ما نلاحظه في نوع من الحيل؛ التي تقوم على فكرة احترام العلاقة الأدبية أو المعنوية بين الأفراد. ومن ذلك: افتراض وجود قرابة بين فردين؛ بحيث يترتب عليها تحريم الزواج بينهما. تحرم الشريعة الإسلامية الزواج بين الفتاة وأحد الأفراد؛ بسبب الرضاعة من امرأة واحدة. وتطبيقاً لذلك: فإن خمس رضعات مشبعات كافية لحصول التجريم بينهما؛ سواء كانت الرضعات مجتمعات أو متفرقات.

📌 تلك هي العلة في تحريم الزواج بين الأخوين في الرضاع؛ على الرغم من أنهما ليسا أخوين في الواقع. ويترتب على هذه الحيلة: تطبيق الحكم الشرعي والقانوني؛ الذي يحرم زواج الأخ بأخته. ألا تتفق معي أنه تنشأ علاقة روحية أو أدبية؛ بين الفتاة والفتى الذين جمعتهما الرضا من نفس المرأة. تنطوي الحيلة على احترام تلك العلاقة؛ وهو أمر له منطق؛ ولذلك يقبله العقل لدى الكثيرين.

📌 **في مثل تلك الحالات:** كان المنطق يحتل بالمصلحة؛ الأمر الذي كان يمهد لقبول حيلة أو كذبة القرابة.

وهو ما تلاحظه في التطبيقين التاليين:

١- **التطبيق الأول :- علاقة الأخوة في شركة التضامن** تتميز تلك الشركة بوجود التضامن بين الشركاء في ديون الشركة. ولذلك فهي واحدة من الشركات التي نطلق عليها اسم "شركات الأشخاص"؛ تمييزاً لها عن شركات الأموال. ظهرت فكرة التضامن قديماً على أكتاف الحيلة. عندما افترضت بعض المجتمعات وجود علاقة الأخوة بين الشركاء في الشركة. الأمر الذي كان يترتب عليها التزام كل أخ/ شريك بديون الشركة؛ مع غيره من الأخوة / الشركاء.

٢- **التطبيق الثاني :- علاقة الأبوة في أحوال العتاقة** اعترفت الكثير من المجتمعات القديمة بعلاقة الأبوة بين السيد؛ وبين العبد الذي حصل على حريته من سيده. وعلى سبيل المثال - وفي المجتمع العربي قبل الإسلام: كان العتيق يتحمل مجموعة من الواجبات تجاه سيده القديم؛ ومنها: واجبه في خدمة سيده والثأر لمقتله. وكان العتيق يستحق شيئاً من ميراث سيده القديم؛ إذا لم يكن للسيد أقارب يستحقون ميراثه.

قارن بين الحيلة والقرينة والقياس والتكييف القانوني والعدالة مع التمثيل لكل منها بمثال واحد علي الأقل ؟

١- **أولاً : الحيلة هي افتراض امر مخالف للواقع** ← يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته. وتتخذ المخالفة أحد شكلين: إما عن طريق تعديل حكمه، او بإلغاء ذلك الحكم.

٢- **المثال الشهير للحيلة هو توريث الجنين** ← ذلك أن القانون لا يقر بالحقوق إلا للشخص القانوني، والإنسان لا يتمتع بتلك الشخصية إلا بولادته حيا. وحينئذ فإنه يصبح أهلا لإكتساب الحقوق، ومن ذلك أن يتلقي نصيبه من الميراث. ولا ينطبق ذلك علي الجنين إلا اذا إفترضنا انه شخص حي، فيصبح له نصيب في تركه أبيه- مثلا- اذا توفي أثناء مدة الحمل .

٣- **ثانياً : القرينة** ← فالقرينة هي إثبات واقعة مجهولة اعتماداً علي واقعة معلومة تثبت لديه **والمثال الشهير للقرينة** ← كالقول بأن وجود آخر إيصال الإيجار بيد مستأجر العقار يعد قرينة علي قيامه بسداد أجرة الشهور السابقة مثال اخر إتخاذ رائحة الفم قرينة علي شرب الخمر وبالتالي فإننا لا نفترض واقعة ولم تكن غايتنا تغيير حكم القانون .

٤- **ثالثاً : القياس** ← انه يراد من القياس تطبيق حكم القانون علي واقعة حادثة (جديدة/ مستجدة) لا يوجد حكم قانوني لها. ويتم ذلك بالبحث في علة الحكم القانوني، وهل ينطبق علي كل من الواقعة الحادثة والواقعة الأصلية. فإذا كانت العلة واحدة: فإننا نطبق حكم القانون علي الواقعة الحادثة.

٥- **المثال الشهير للقياس : تحريم مشروب كحولي قياسا علي تحريم الخمر** ← لإشترکہما في علة التحريم وهي الإسكار (ذهاب العقل).

٦- **رابعاً : التكييف القانوني** ← يقصد بالتكييف القانوني تحديد حكم القانون، وهو عمل يقوم به المشرع والقاضي. أما المشرع فيقوم بعملية التكييف حين يحدد الواقعة التي ينطبق عليها حكم القانون. ومن ذلك أن يحدد لنا نموذج الواقعة التي يعتبرها القانون جريمة، وينص علي عقوبة محددة لمرتكبها. ويقوم القاضي بالتكييف بمناسبة قيامه بعمله، وذلك بالمطابقة بين الواقعة محل النزاع أو الدعوي وبين نموذج الواقعة الذي حدده المشرع.

٧- **أمثلة علي التكييف القانوني :**

- ١- شخص ترصد لشخص أحرقتله وصف قانون قتل عمد مع التردد القاعدة التي تطبق الإعدام .
- ٢- شخص هاجم شخص آخر بسلاح ويريد سرقته فقام الشخص بمقاومته وحدث به عاهة وصف القانون دفاع شرعي القاعدة التي تطبق البراءة .

٨- **خامساً : العدالة** ← هي القواعد الكامنة في النفس البشرية التي يكشف عنها العقل ويوحى بها الضمير وتقوم العدالة علي دعائم أهمها **المساواة والرحمة والعدالة** قد يكون لها معاني أخرى **كالناسب وقرينة البراءة** .

٩- **تتميز عن التشريع** ← لأنها تصدر عن سلطة عامة تمتلك سلطة الاجبار والإلزام وإنما مصدر قوة العدالة وسلطانها هو خروجها من مشكاة العقل ومصباح الضمير.

١٠- **أمثلة علي العدالة :**

- ١- حكم الإدانة لابد ان يكون بعد محاكمة عادلة ومنصفة وأمام القاضي الطبيعي .
- ٢- الإفراج الصحي علي السجين نظراً للظروف الصحية حيث لا يوجد علاج له داخل السجن .
- ٣- تعيين مساعد قضائي للشخص المصاب بعاهة جسمانية. ٤- التناسب بين الجريمة والعقوبة .

أوجه الشبه بين (الحيلة - القياس - القرينة - التكييف القانوني - العدالة)

١١- إن ثمة غاية واحدة في تلك الوسائل جميعها: هو الإقتراب ما أمكن من حقيقة الواقع، وحماية المصالح المتجددة.



المستشار

يدير الحاضر & يبني المستقبل

اسئلة فنية

على القسم الثانى



012 7777 68 70

سنتر المستشار (حقوق بنها)

الإدارة والسنتر : أمام كلية الحقوق
(برج سما ١) الدور الأول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

العبارة	✓	✗
القانون يحتاج دوماً إلى مثل أعلى أو نموذج يقوم بوظيفة البوصلة.	✓	
كان الدور الذي يقوم به المنطق القانوني يختلف من مجتمع لآخر.	✓	
المقاصد هي الغايات التي يسعى القانون إلى حمايتها.	✓	
تقوم فلسفة المقاصد على الغاية النفسية فقط.		✗
تقوم فلسفة المقاصد على الاهتمام بالجانب الروحي والخلقي فقط.		✗
تقوم فلسفة المقاصد على الجمع بين الغاية النفسية والجانب الروحي والخلقي.	✓	
فلسفة المقاصد هي التي تميز الفقه الإسلامي عن الفقه الروماني والفقه الأوروبي الحديث.	✓	
يجوز حصر الفكر القانوني والاجتماعي في مصر القديمة في دائرة الدين والآلهة.		✗
ينبغي على القانوني أن يتوقف عند إحصاء الآراء.		✗
يعتمد القاضي في حكمه على التشريع والعرف.	✓	
يتم استخدام ميزان المنطق القانوني لترجيح بين الآراء والقضايا.	✓	
يبدأ القاضي عمله بفحص صحيفة الدعوى وشروط قبولها، وطريقة إعلانها للمدعى عليه.	✓	
عملية التكليف القانوني تسبق الحكم في الدعوى.	✓	
عملية التكليف القانوني تتفق مع أسلوب الظن والتخمين.		✗
عملية التكليف القانوني عملية قانونية وعقلية.	✓	
غاية المنطق القانوني هو الانتقال من السبب إلى النتيجة.	✓	
يشترط في العلاقة أو الرابطة بين المقدمة والنتيجة أن يكون أساسها ومعناها المنطق.	✓	
يخضع المنطق للقواعد التي تتفق مع التفكير السليم.	✓	
القاضي يجمع في عمله بين نوعين من المنطق القانوني.	✓	
المنطق القانوني الموضوعي يدقق في صحة الدعوى وشروط قبولها وصحة الإعلان بها.		✗
يرتبط نجاح القاضي في عمله بتقديم الوصف القانوني الدقيق للواقعة موضوع النزاع.	✓	
عملية الاستنباط عملية تحليلية.	✓	

✓	عملية الاستدلال عملية تأصيلية .	(٢٣)
✗	عملية الاستنباط تتمثل في مجموعة القواعد القانونية والأحكام الفقهية القضائية.	(٢٤)
✗	عملية الاستنباط أوسع نطاقاً من الاستدلال.	(٢٥)
✓	عملية الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط.	(٢٦)
✓	عملية التكييف القانوني عملية مركبة.	(٢٧)
✓	عملية التكييف القانوني يستعين فيها القانوني بالقياس.	(٢٨)
✓	عملية التكييف القانوني قد لا تكتمل في بعض الحالات على الرغم من وجود نفس العلة في القاعدة القانونية.	(٢٩)
✓	لا يجوز للقاضي الحكم في شيء لم يطلبه الخصوم.	(٣٠)
✓	لا ينبغي للباحث القانوني أن يتوقف عند إحصاء الآراء في المشكلة المعروضة عليه.	(٣١)
✗	ينبغي للباحث القانوني أن يتوقف عن إحصاء الآراء في المشكلة القانونية المعروضة عليه.	(٣٢)
✓	الاستدلال أوسع من الاستنباط في مجال المنطق القانوني.	(٣٣)
✗	يجوز للقاضي أن يحكم في شيء لم يطلبه الخصوم.	(٣٤)
✓	القانون دوره صناعة وهي الناس بحقوقهم.	(٣٥)
✗	يجوز للقانون أن يبتعد عن أصل المشكلة ويضع وقته في تفاصيل لا فائدة منها.	(٣٦)
✓	المشتغل بالقانون يتعامل مع مجموعة من الآراء المختلفة في أغلب القضايا.	(٣٧)
✓	الترجيح هي الاختيار بين الآراء المختلفة.	(٣٨)
✓	القانوني عندما يرجح بين الآراء يقوم في الحقيقة بوزن كل رأي منها.	(٣٩)
✓	يطلق على المنطق القانوني علم الاستدلال.	(٤٠)
✗	يطلق على المنطق القانوني علم الاستنباط.	(٤١)
✓	يعتبر الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط في مجال المنطق القانوني.	(٤٢)
✓	يجوز أن يلتقي الاستدلال مع الاستنباط.	(٤٣)
✗	عملية الاستنباط عملية تأصيلية.	(٤٤)
✗	عملية الاستدلال عملية تحليلية.	(٤٥)
✓	عملية الاستنباط عملية تحليلية.	(٤٦)

✓	عملية الاستدلال عملية تأصيلية.	(٤٧)
✓	تهدف عملية الاستنباط إلى تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة موضوع النزاع.	(٤٨)
✓	تهدف عملية الاستدلال إلى التوصل إلى المبادئ العامة التي تحكم تلك الظاهرة أو ذلك النظام.	(٤٩)
✓	إن لتشديد العقوبة ليس هدفاً في ذاته وإنما هو الأداة المنطقية التي يستعملها المشرع لتحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة.	(٥٠)
✓	شرط اكتمال عملية التكييف القانوني هو ملاحظة ما إذا كان المشرع قد أضاف للنموذج القانوني للواقعة املاً موضوعياً أو أكثر.	(٥١)
✓	عملية القياس تبحث عن الحكم المناسب للواقعة المشابهة.	(٥٢)
✓	القياس مظهر للحكم لا مثبت له.	(٥٣)
✓	القياس الافتراضي يقوم على افتراض واقعتين.	(٥٤)
✓	الواقعة الأصلية هي الواقعة التي يطلق عليها الأصل المقيس عليه.	(٥٥)
✓	الواقعة الجديدة التي تخرج من الحكم القانوني أو الشرعي هي الواقعة التي يطلق عليها الفرع.	(٥٦)
✓	الحكمة هي المصلحة من القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي.	(٥٧)
✓	تنحصر المصلحة إما لجلب منفعة للأفراد أو دفع مفسدة ورفع مضرة عنهم.	(٥٨)
✓	العلة هي السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية أو فرض الحكم الشرعي.	(٥٩)
✓	الاعتماد على العلة يعتمد على عملية القياس في مجال تطبيق القانون.	(٦٠)
✓	المعيار المنضبط يسهل عملية القياس من الناحية الفنية.	(٦١)
✓	المعيار المنضبط يساهم في قبول الناس للقاعدة القانونية ورضاهم بها من الناحية الموضوعية.	(٦٢)
✓	يعتبر وجود العلة مظنة تحقق الحكمة.	(٦٣)
✓	تقدم العلة التبرير المنطقي لعملية القياس.	(٦٤)
✓	العبرة في تطبيق القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي هو وجود العلة من القاعدة أو الحكم.	(٦٥)
✓	العبرة في عملية القياس هو وجود علة القاعدة أو علة الحكم.	(٦٦)
✓	يعتبر بلوغ أحد الأفراد سن (٢١) سنة قرينة على اكتمال عقله ورشده.	(٦٧)
✓	تنشأ القرينة القانونية عندما يتقبل المنطق علاقة الاحتمال بين الواقعة المعلومة والواقعة المجهولة.	(٦٨)
✓	يترتب على ثبوت الواقعة المجهولة اعتماد على فكرة القرينة وتطبيق القاعدة القانونية الخاصة بها.	(٦٩)

✓	اعتمد الإنسان في المجتمعات القديمة على منطق مختلف وهو يتعامل مع القرينة.	(٧٠)
✓	في المجتمعات القديمة كان فشل المتهم في الاختبار أو المحنة قرينة قاطعة على ارتكابه الجريمة.	(٧١)
✓	المنطق العقابي القديم كان يخلط بين وسائل الإثبات وبين طرق العقاب.	(٧٢)
✗	كانت المحنة وسيلة إثبات في الصور القديمة.	(٧٣)
✓	كانت المحنة وسيلة للوصول إلى الحكم في العصور القديمة.	(٧٤)
✓	كانت القيمة الأولى في النظام القانوني المصري القديم هي حماية الحق في الحياة.	(٧٥)
✓	كانت الدائرة الأولى للحماية القانونية في النظام المصري القديم العقاب بالإعدام على جريمة القتل العمد.	(٧٦)
✓	كانت الدائرة الثانية للحماية القانونية في النظام المصري القديم هي إلزام كل فرد بواجب قانوني محدد وهو الدفاع عن أي فرد يتعرض للقتل.	(٧٧)
✓	ينحاز المنطق القانوني للناس ومصالحهم في الأحوال التي يصبح القانون فيها جامداً وعاجزاً عن التطور.	(٧٨)
✓	كانت الحيلة أكثر الطرق المناسبة لتطوير القانون.	(٧٩)
✓	كانت الحيلة وسيلة للتغلب على القيود التي تتمثل في الإجراءات التي تتطلبها القانون.	(٨٠)
✗	تقدم الحيلة حلاً جذرياً للمشكلة أو النزاع.	(٨١)
✓	تكمُن وظيفة الحيلة في تقديم حل عملي النافع لمشكلة ما.	(٨٢)
✓	ينتهي دور الحيلة بعد تغير القاعدة القانونية.	(٨٣)
✓	الحيلة حل انتقالي ومتدرج في مجال تطوير القانون.	(٨٤)
✓	الحيلة هي الإسعاف القانوني الذي يستلجيه الناس للتغلب على جمود القانون.	(٨٥)
✓	الحيلة هي المبدأ الذي لبعض القواعد القانونية.	(٨٦)
✓	تختلف الحيلة القانونية عن التشريع فيما يتعلق بخاصية التدرج والانتقال من حكم لآخر خلال فترة زمنية محددة.	(٨٧)
✓	خاصية التدرج في الحيلة خاصية لصيقة بها ومن طبيعتها.	(٨٨)
✗	لا يمثل المنطق القانوني خاصية التدرج في الحيلة القانونية.	(٨٩)
✓	يمكن أن يكون السبب للتدرج في الحيلة هو قوة القاعدة القانونية.	(٩٠)
✓	يمكن أن يكون السبب للتدرج في الحيلة هو نوع الحيلة.	(٩١)
✓	تهدف الحيلة إلى تطبيق القانون على واقعة لم يوضع لها القانون في الأصل.	(٩٢)
✓	يترتب على التحايل تغير حكم القانون مع بقاء القانون ذاته.	(٩٣)

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

بين مدى صحة او خطأ العبارات الآتية :

العبارة		
١. ينحصر الدور الأساسي للدولة في المذهب الفردي في مجرد حماية المصالح الفردية ومنع التعارض بينها	✓	✗
٢. في المذهب الفردي لا يتدخل القانون في حياة الفرد إلا بالقدر الضروري وفي أضيق الحدود	✓	
٣. تتمثل الغايات الأيديولوجية للقانون في المذهب الفردي فقط	✗	
٤. كلما كانت الرؤية من غاية القانون غير واضحة ، سيطرت العواطف والمحابة في مجال تفسير القانون وتطبيقه	✓	
٥. يعد القانون بلا غاية أمر واقع ينقصه المشروعية	✓	
٦. كان لآراء فلاسفة القانون دور كبير في تبلور مبدأ "سيادة الأمة"	✓	
٧. يعد علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية	✓	
٨. يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر والوقائع الاجتماعية كما هي ، لا كما يجب أن تكون	✓	
٩. تُعد دراسة فلسفة القانون أداة لتطوير القانون والنظم القانونية	✓	
١٠. لا يوجد لمفكر الفلسفي أهلية في مجال القانون	✗	
١١. يتفق أغلب الفلاسفة على أن غاية القانون هي تحقيق العدالة	✓	
١٢. تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الجزئي	✗	
١٣. يعجز علم القانون عن الكشف عن ماهية القانون بمفهومه الكلي الشامل	✓	
١٤. يتفق مفهوم مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في كل من المذهب الفردي والمذهب الاجتماعي	✗	
١٥. دراسة فلسفة القانون أقل أهمية من دراسة علم القانون	✗	
١٦. تحظى دراسة فلسفة القانون - في الوقت الحالي - باهتمام كبير في الولايات الأمريكية واليابان	✓	
١٧. يتميز إطار علم القانون بأنه كلي عام	✗	

✓		كل نظام قانوني وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية	١٨.
	✗	لا يوجد لدراسة فلسفة القانون دور في فهم القانون الوضعي	١٩.
✓		يختلف دور فقيه القانون عن دور فيلسوف القانون	٢٠.
✓		بدون فلسفة القانون يظل رجل القانون عاجزاً عن الوصول إلى الأبعاد الحقيقية للقواعد التي يقوم بدراساتها أو تفسيرها أو تطبيقها	٢١.
	✗	يغلب على علم القانون الطابع الشخصي الذاتي	٢٢.
	✗	لا يوجد أي روابط أو صلة بين فلسفة القانون وعلم القانون	٢٣.
✓		نطاق اختصاص الفقيه القانوني هو إيضاح وتفسير وتحليل قواعد القانون الوضعي كما صاغها المشرع	٢٤.
✓		تخلق دراسة فلسفة القانون روح النقد المنظم تجاه النظم والقواعد	٢٥.
✓		القانون ليس غاية في حد ذاته ، بل هو وسيلة لتحقيق غاية يسعى إليها	٢٦.
✓		يعد علم الاجتماع من الدراسات الهادفة الموجهة	٢٧.
✓		يتميز إطار علم القانون بأنه جزئي خاص ، بينما إطار علم فلسفة القانون كلي عام مجرد	٢٨.
✓		يعد القانون ظاهرة إنسانية وليس ظاهرة وطنية	٢٩.
	✗	يتفق إطار فلسفة القانون مع إطار علم القانون	٣٠.
✓		تختلف عليه فلسفة القانون على غاية علم القانون	٣١.
✓		هدف فلسفة القانون يحدده منهجها التأملي في فكرة القانون	٣٢.
✓		يعتبر المذهب الفردي أساساً لفلسفة الحق الاجتماعي التي ظهرت في القرن الثامن عشر	٣٣.
	✗	لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة الإسبانية	٣٤.
✓		علم القانون ينظر إلى القانون كحالات جزئية خاصة	٣٥.
✓		تعددت تعريفات اصطلاح فلسفة القانون بسبب عدم وجود اتفاق بين المفكرين بصدد مدلوله	٣٦.
	✗	تتفق فلسفة القانون مع علم القانون في المنهج الذي يتبعه كل منهما	٣٧.
	✗	ينحصر مجال دراسة فلسفة القانون في دراسة قانون معين لشعب معين في وقت معين	٣٨.
✓		يعتبر القانون ظاهرة إنسانية يمكن أن ينتقل من شعب لآخر	٣٩.
✓		دراسة فلسفة القانون لها دور في الارتقاء بمستوى التفكير القانوني	٤٠.

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منطة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦

✗	✓	العبارة	
✓		ترتب على تبني المذهب الفردي إطلاق الحريات في المجال السياسي	(١)
✓		كان للمذهب الفردي دور في محاربة طغيان الدولة واستبدادها	(٢)
✗		يعتبر المذهب الاجتماعي أساسا لفلسفة العقد الاجتماعي التي ظهرت في القرن الثامن عشر	(٣)
✗		لا يوجد أي روابط أو صلة بين فلسفة القانون وعلم القانون	(٤)
✓		كل نظام قانوني وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية	(٥)
✓		الغاية هي التي تحقق الفهم الأكمل للقانون، وحسن تطبيقه وتفسيره	(٦)
✓		تقتصر وظيفة الدولة - في المذهب الفردي - على حفظ الأمن في الداخل والخارج	(٧)
✗		يغلب على علم القانون الطابع الشخصي الذاتي	(٨)
✓		تُعد دراسة فلسفة القانون مدخل أساسي لفهم القانون	(٩)
✓		يُعد القانون بلا غاية أمر واقع ينقصه المشروعية	(١٠)
✗		تتمثل الغايات الايديولوجية للقانون في المذهب الفردي فقط	(١١)
✓		في المذهب الفردي يضيق نطاق تدخل القانون في حياة الفرد، ويمنح الفرد حرية كبيرة وحقوق مطلقة	(١٢)
✗		تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الجبرئي	(١٣)
✓		تختلف غاية فلسفة القانون عن غاية علم القانون بسبب اختلاف موضوع كل منهما	(١٤)
✓		يعد القانون ظاهرة إنسانية وليس ظاهرة وطنية	(١٥)
✓		تدور أفكار الفيلسوف حول إيضاح الجوانب الأخلاقية وعدالة أو عدم عدالة القانون، والبحث عن أساس الإلزام به	(١٦)
✓		من غايات القانون، الغايات الايديولوجية، والقيم القانونية	(١٧)
✓		لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة اليونانية	(١٨)
✓		تعددت تعريفات اصطلاح فلسفة القانون بسبب عدم وجود اتفاق بين المفكرين بصدد مدلوله	(١٩)
✓		تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الكلي الشامل	(٢٠)

اختبر نفسك

السؤال	م
يطلق على السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية :	١-
(A) العلة (B) الحكمة (C) المصلحة	
من المتصور وجود تشابه بين واقعيتين ومع ذلك يتعذر إجراء عملية القياس بينهما	٢-
(A) عدم وجود المبرر المنطقي (B) عدم وجود رابطة بين الواقعتين (C) جميع ما سبق صحيح	
بتحديد القاضي الوصف القانوني الدقيق للواقعة يعتبر قد وصل في التفكير المنطقي إلى :	٣-
(A) المقدمة الكبرى (B) المقدمة الصغرى (C) المقدمة النهائية	
يقوم التزام المخطئ بإصلاح الضرر الذي أصاب المضرور	٤-
(A) العدالة التوزيعية (B) العدالة التبادلية (C) المساواة التناسبية	
يعد من المجالات الواسعة للعدالة التوزيعية :	٥-
(A) توزيع الضرائب (B) شغل الوظائف (C) جميع ما سبق صحيح	
النظرة الكلية الشاملة للقانون يخرج عن نطاق دراسة	٦-
(A) علم القانون (B) فلسفة القانون (C) جميع ما سبق صحيح	
من الموضوعات التي تتناولها فلسفة القانون :	٧-
(A) أساس القانون وغايته (B) منهج القانون (C) جميع ما سبق صحيح	
تعد العدالة من أسس مباحث علم الأخلاق	٨-
(A) الكائن للعدالة (B) العلم للعدالة (C) السياسي	
يتم استحضار ميزان المنطق القانوني على المستوى العملي في مجال	٩-
(A) تطبيق القاعدة القانونية (B) صناعة التشريع (C) تفسير التشريع	
يفتقد الرأي مقومات الصحة في حالة :	١٠-
(A) ثبوت عدم صحة الدليل أو المصدر (B) إذا تعارض مع حقائق العلم والتاريخ (C) جميع ما سبق صحيح	
في الخطوة الثالثة من الخطوات المنطقية في عملية الترجيح بين الآراء ، يقوم المشتغل بالقانون باستبعاد الآراء التي تفتقد	١١-
(A) مقومات الصحة (B) مبررات القبول (C) جميع ما سبق صحيح	
يطلق على عملية الاختيار بين الآراء المختلفة مصطلح :	١٢-
(A) الترجيح (B) التأمل (C) التفكير	

١٣	في ظل المذهب الاجتماعي تدخلت الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال : (A) تنظيم الإنتاج وتوجيهه (B) وضع أسس العلاقة بين العمال وأرباب الأعمال (C) جميع ما سبق صحيح
١٤	تتبنى الدولة في ظل المذهب الفردي مبدأ الاقتصاد : (A) الحر (B) الاجتماعي (C) الموجه
١٥	بوصول القاضي إلى القاعدة القانونية المناسبة للواقعة يكون قد وصل في التفكير المنطقي إلى : (A) المقدمة الصغرى (B) المقدمة الكبرى (C) المقدمة النهائية
١٦	 هي وسيلة يتغلب بها الناس على جهود القانون (A) القياس (B) القرينة (C) الحيلة
١٧	كانت الحيلة أكثر الطرق المناسبة لتطوير القانون ؛ في بعض المجتمعات والتي كانت تتميز نظمها القانونية ب : (A) التمسك بالإجراءات الشكلية في التصرفات القانونية (B) التشريع الديني هو المصدر الأساسي للقانون في هذه المجتمعات (C) جميع ما سبق صحيح
١٨	يطلق على المصلحة "من القاعدة القانونية أو الحكم الشرعي (A) الحكمة (B) الحيلة (C) الباعث أو السبب
١٩	يعد من شروط المعيار المادي الذي تحكم عليه في التحقق من وقوع الفعل الإجرامي (A) أن يكون المعيار قابل للملاحظة المادية (B) أن يكون قابل للثبوت من وجوده أو عدمه وجوده في الواقع أو الحقيقة (C) جميع ما سبق صحيح
٢٠	بعد فلسفه القانون فرع من فروع العلوم (A) الاجتماعية (B) الطبيعية (C) الرياضية
٢١	يعد علم النفس من فروع الفلسفة (A) النظرية (B) العلمية (C) الطبيعية
٢٢	يترب على تدخل الدولة في حياة المجتمع وإشرافها على السلطة العامة (A) ضيق دائرة القانون (B) اتساع دائرة القانون (C) غير ذلك
٢٣	تتبنى الدولة في ظل المذهب الاجتماعي الاقتصادي (A) الحر (B) الموجه (C) غير ذلك
٢٤	نشأة المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في ظل المذهب (A) الفردي (B) الاجتماعي (C) غير ذلك
٢٥	يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة الاقتصاد (A) الحر (B) الموجه (C) غير ذلك

